

				BAKER-MAN-001	
		MANUAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTOS DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA			
		INDICE 01. Introducción 02. Objetivos 03. Alcance 04. Aprobación y modificaciones 05. Conceptos claves 06. Normativa aplicable 07. Riesgos asociados al lavado de activo 08. Roles y responsabilidades 09. Prevención del lavado de activos 10. Sistema de prevención de lavado de activos 11. Registros 12. Capacitación 13. Toma de conocimiento			
		REGISTRO DE VERSIONES			
VERSION	DESCRIPCION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	APROBADO POR
1.0	PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS	LARRAIN MARTIN ABOGADOS LIMITADA	ETICA ACTIVA	JAVIER CUMPLIDO GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN Y TI	ANDRÉS LARRAÍN GERENTE GENERAL
					Firma 21/08/2026
				Firma	

Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

**Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA.
Inmobiliaria Baker IV SpA
Inmobiliaria Baker V SpA
Entidad Patrocinante Río Nef SpA.**



Enero de 2026

Contenido

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	5
3.	ALCANCE DEL MANUAL	5
4.	APROBACIÓN Y MODIFICACIONES DEL MANUAL DE PREVENCIÓN	6
5.	CONCEPTOS CLAVES.....	6
6.	NORMATIVA APLICABLE	9
	6.1 Ley N°19.913	10
	6.2 Circulares de la Unidad de Análisis Financiero	10
7.	RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS/FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	10
8.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	10
	8.1 Directorio o la alta administración	11
	8.2 Gerente General	11
	8.3 Otras Áreas y Unidades de BAKER.....	11
9.	PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.....	11
	9.1 Principios de Prevención.....	11
	9.2 Adhesión a normas éticas y conducta para los colaboradores	12
10.	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.....	13
	10.1 Oficial de Cumplimiento	13
	10.2 Política de Conocimiento del Cliente.....	14
	10.3 Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC)	15
	10.4 Política de Riesgos de LA/FT	22
	10.5 Actualización y Monitoreo Continuo	24
	10.6 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	24
	10.7 Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE).....	27
	10.8 Deber de Confidencialidad y Reserva	28
11.	REGISTROS	28
12.	CAPACITACIÓN	29
13.	TOMA DE CONOCIMIENTO.....	30

ANEXOS.....	31
Nº1: Ficha Cliente persona natural.....	31
Nº2: Ficha Cliente persona jurídica	32
Nº3: Formulario de declaración de beneficiarios finales	33
Nº4: Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente (PEP)	34
Nº5: Declaración de Origen de Fondos.....	35
Nº6: Guía de Señales de Alerta indiciarias de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo	36
Nº7: Toma de conocimiento	45
Nº8: Delitos precedentes de Lavado de Activos en Chile	46

1. INTRODUCCIÓN

Para prevenir e impedir que se cometan los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y de proliferación de armas de destrucción masiva (“LA/FT/FP”), la Ley 19.913 (“Ley UAF”), que crea la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”), en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que, en razón de las actividades que llevan a cabo, están obligadas a informar a la UAF las Operaciones Sospechosas de LA/FT/FP, que adviertan en el ejercicio de sus actividades, estas personas obligadas a reportar se denominan sujetos obligados.

Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA, Inmobiliaria Baker IV SpA, Inmobiliaria Baker V SpA. y Entidad Patrocinante Río Nef SpA., en adelante todas conjuntamente “BAKER”, pertenecen a uno de los sectores que requiere establecer medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que son aquel en donde participan las **Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria**. Estas deben contar con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo basado en el concepto de “conozca a su cliente”, para lo cual deberán adoptar medidas que les permitan tener un adecuado conocimiento de ellos, de las actividades que desarrollan, de las características más relevantes de las operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se apoyan.

El presente documento, en adelante también el “Manual”, busca entregar las pautas para guiar el actuar de BAKER en materia de LA/FT/FP, de manera de dar cumplimiento a la Ley UAF y de mitigar el riesgo de que terceros intenten utilizar a BAKER para legitimar activos de origen ilícito, financiar actividades terroristas o facilitar la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este Manual establece el marco del comportamiento y los principios que inspiran el propósito de prevenir la utilización o el encubrimiento de fondos provenientes de diversos delitos base, permitiendo crear una cultura de cumplimiento que proteja a BAKER, sus Colaboradores y Clientes, de los riesgos legales, económicos, reputacionales y operativos que puedan comprometer la estabilidad de BAKER, siendo proactivos en la detección y el reporte de Operaciones Sospechosas a los organismos establecidos.

BAKER se compromete con la prevención de los delitos de LA/FT/FP, y dicho compromiso requiere que todos sus Colaboradores lean, comprendan y apliquen este Manual. Solo de esta manera se garantiza una adecuada comprensión institucional de los riesgos, obligaciones y medidas de mitigación, fortaleciendo la integridad operativa de BAKER y su cultura de cumplimiento.

2. OBJETIVOS

El presente Manual tiene por objeto dar a conocer los componentes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), que BAKER ha establecido, para dar cumplimiento a lo indicado en la Ley N°19.913 y las circulares de la UAF, con el fin de evitar, que se vea envuelta o sea utilizada para la comisión de estos ilícitos.

3. ALCANCE DEL MANUAL

Este Manual aplica a todos los colaboradores de BAKER, sin distinción de jerarquía o rango. Por ello exige a cada uno de éstos el conocimiento y cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas y normativa interna diseñada para actuar con eficacia contra el LA/FT/FP, según el rol que cumplen

dentro de BAKER.

Además, es deber de cada colaborador, denunciar de forma oportuna cualquier operación que, a juicio de éste, posea el carácter de sospechosa, para lo cual deberá hacer llegar dicha información al Oficial de Cumplimiento.

4. APROBACIÓN Y MODIFICACIONES DEL MANUAL DE PREVENCIÓN

El directorio o la alta administración será el responsable de aprobar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

El Manual de Prevención deberá ser revisado y/o actualizado a lo menos cada dos años, o tantas veces como sea necesario para adecuarlos a las nuevas disposiciones que indique la Ley o en su defecto cualquier circular que le aplique a la actividad.

Al menos una vez al año se deberá dar cuenta al directorio de la compañía respecto de los controles implementados en este Manual de Prevención, quien a su vez deberá evaluar las políticas y procedimientos establecidos y su cumplimiento.

5. CONCEPTOS CLAVES

Beneficiario Final o Beneficiarios Finales: significa la persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o Estructura Jurídica determinada; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o Estructura Jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el Control Efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o Estructura Jurídica.

Cliente o Clientes: Toda persona natural o jurídica con la que BAKER establezca o mantenga una relación de origen contractual, resultado de un cierre de negocios, reserva, promesa de compraventa, compraventa o arriendo de un inmueble. La calidad de Cliente se pierde para los efectos de este Manual cuando se cumplen copulativamente las siguientes condiciones: (i) celebración de compraventa del inmueble; y (ii) pago íntegro del precio de la compraventa por parte del Cliente a entera satisfacción de BAKER.

Código de Ética: Documento en donde se establecen los valores, principios y pautas de conducta que deben guiar y observar el comportamiento de todos los colaboradores de BAKER, el cual es de conocimiento general y se encuentra disponible para todos ellos en [●].

Colaborador o colaboradores: incluye a todos los Directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de BAKER, sin distinción de jerarquía y rango.

Control Efectivo: significa la capacidad de una persona natural de tomar decisiones relevantes e imponer dichas resoluciones en la persona jurídica o Estructura Jurídica, ya sea por poseer un número relevante de acciones, contar con la participación necesaria para designar y remover a la alta gerencia y directorio, y por disponer del uso, disfrute o beneficios de los activos propiedad de la persona jurídica o Estructura Jurídica, entre otras circunstancias. Este listado es a modo de

ejemplo, y en ningún caso podrá entenderse como una enunciación taxativa.

Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente o “DDC”: De acuerdo a lo señalado en la Circular N°62 de la UAF, es el proceso de identificación y conocimiento del Cliente, con la finalidad de entender el propósito y carácter de la relación comercial, contractual, o de la transacción ocasional, usando dicho conocimiento para la prevención del LA/FT/FP. Se trata de un proceso continuo de análisis de la conducta de los clientes.

Delitos Base o Precedentes: También conocidos como delitos subyacentes. Son aquellos en que se originan los recursos ilícitos que los lavadores de dinero buscan blanquear. En Chile, la Ley UAF, utiliza un sistema de listado de Delitos Base o Precedentes del lavado de activos. Entre otros, se incluye al narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de armas, la malversación de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencias, el contrabando, el uso de información privilegiada, la trata de personas, la asociación ilícita, el fraude y las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito, la producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años, y ciertos delitos tributarios.¹

Estructura jurídica: Incluye cualquier forma de organización jurídica que no corresponda a una persona jurídica con fines de lucro contemplada y regulada expresamente en el ordenamiento jurídico chileno vigente; por ejemplo, los fideicomisos, treuhand, trusts y fiducie constituidos en el extranjero, entre otros.

Ficha Cliente: Conjunto ordenado de los datos y documentos, en soporte electrónico, con relación al Cliente, incluyendo el registro de todas sus operaciones, que es creado al ser habilitado como Cliente y es actualizado anualmente, o cuando existan cambios relevantes.

Financiamiento del Terrorismo (FT): Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, a menos que en virtud de dicha conducta le quepa responsabilidad como integrante de una asociación terrorista o en algún otro delito determinado, en cuyo caso se le sancionará por este último (artículo 10, Ley N°21.732).

Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP): Acto de proveer fondos o servicios financieros que son usados, en su totalidad o en parte, para la manufactura, compra, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, intermediación, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, así como también de sus sistemas vectores y materiales conexos (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual utilizados para propósitos ilegítimos).

Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”): Es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7) cuyo propósito es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas destinadas a prevenir el LA/FT/FP, y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema

¹ El listado completo de los Delitos Precedentes de Lavado de Activos se encuentra disponible en la página web de la Unidad de Análisis Financiero (www.uaf.cl).
www.uaf.cl/media/documentos/2025_CAT%C3%81LOGO_DE_DELITOS_BASE_sept.pdf

financiero internacional. Las directrices del GAFI constituyen el estándar internacional de referencia para la prevención de los delitos antes mencionados.

Lavado de Activos (LA):

- El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos base (Anexo N°8), o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte y/o disimule estos bienes (Artículo 27, letra a), Ley N°19.913).
- El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito (Artículo 27, letra b), Ley N°19.913).
- El lavado de activo produce efectos nocivos a la economía, a la seguridad nacional y a la población en general tales como:
 - ❖ Distorsiona la asignación de recursos;
 - ❖ Distorsiona los precios;
 - ❖ Desvía los patrones de consumo e incide negativamente en las importaciones;
 - ❖ Alerta las exportaciones y se crean problemas potenciales con la inversión y el crecimiento socioeconómico;
 - ❖ Establece una competencia desleal y fomenta e incrementa la corrupción;
 - ❖ Refuerza la asimetría en los ingresos y la distribución de la riqueza;
 - ❖ Deforma las estadísticas económicas y, por lo tanto, eleva el riesgo de errores en la toma de decisiones en materia de política económica;
 - ❖ Debilita la credibilidad de las instituciones;
 - ❖ Genera volatilidad en el sector financiero con repercusiones macroeconómicas;
 - ❖ Incrementa el riesgo de sanciones legales;
 - ❖ Aumenta el riesgo de volatilidad del sector real de la economía;
 - ❖ Vicia la posibilidad de adelantar el crecimiento económico sustentable;
 - ❖ Incrementa la delincuencia.

OFAC: Office of Foreign Assets Control / Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Oficial de Cumplimiento: Es la persona designada por la institución informante, que tiene la responsabilidad de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero, y de coordinar e implementar políticas y procedimientos de prevención y detección de actos, operaciones o transacciones relacionadas con el lavado de activos y con el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), conforme con las características organizacionales propias de su entidad.

Operaciones en Efectivo: Son aquellas en las que el medio de pago o de cobro es papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles. Los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas bancarias de los Sujetos Obligados también deberán ser considerados Operaciones en Efectivo para efectos de los reportes.

Operación Sospechosa: El artículo 3° inciso segundo de la Ley UAF define como Operación Sospechosa todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual, carente de justificación económica o jurídica aparente o que se relacione con alguno de los Delitos Base establecidos en el artículo 27 de la Ley UAF o conductas descritas en el artículo 10 de la Ley N°21.732 o aquella que involucre, directa o indirectamente, personas naturales o jurídicas incluidas en las listas de sanciones del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada.

Personas Expuestas Políticamente o PEP: Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de estas. La circular 62 de la UAF dispone los mínimos a considerar por los Sujetos Obligados, los que se encuentran replicados en el Anexo N°4 de este Manual.

Registro de Clientes: Base de datos centralizada que almacena las Fichas Clientes.

Reporte Operaciones en Efectivo o “ROE”: Se refiere al reporte referido en la sección 10.7 del presente Manual.

Reporte de Operaciones Sospechosas o “ROS”: Se refiere al reporte referido en la sección 10.6 del presente Manual.

Riesgo/Riesgos: Se entiende como la probabilidad de que se materialice un evento negativo asociado al LA/FT/FP y su impacto estimado. Es la interrelación entre las amenazas y vulnerabilidades, ajustadas por la existencia de factores mitigadores, y su nivel de impacto. El grado de certeza o la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos, y su impacto, representan el nivel o escala de riesgo, métrica que permite diferenciar eventos considerados más probables que otros menos frecuentes.

ROE Negativo: En los casos en que durante el periodo establecido por la UAF no se registren Operaciones en Efectivo igual o superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación, las entidades supervisadas o Sujetos Obligados deben informar a la UAF este tipo de reporte.

Señales de Alerta: Compendio de indicadores, indicios, condiciones, comportamientos o características, creado por la UAF, que permiten detectar potencialmente posibles conductas inusuales de los clientes, que constituyan Operaciones Sospechosas, de conformidad a la experiencia nacional o internacional. La Guía de señales de Alerta completa se adjunta al presente Manual como Anexo N°6.

Sujetos Obligados: Personas naturales y/o jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley UAF, que están obligadas a informar sobre los actos, transacciones u Operaciones Sospechosas o en Efectivo que adviertan en el ejercicio de sus actividades y a cumplir con la normativa para la prevención de lavado de activos establecida por la UAF.

Unidad de Análisis Financiero (UAF): Es el organismo responsable en Chile de prevenir e impedir el uso del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica en la comisión de los delitos de lavado y financiamiento del terrorismo. Es un servicio público descentralizado.

6. NORMATIVA APLICABLE

A continuación, se presenta un breve resumen de la normativa que regula la materia asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile:

6.1 Ley N°19.913

(modificada por Ley N°20.119, N°20.818, N°20.712, N°20.950, N°21.163, N°21.211, N°21.314, N°21.459, N°21.521, N°21.575, N°21.595, N°21.632, N°21.694)

Establece lo siguiente:

- Creación de la Unidad de Análisis Financiero ("UAF").
- Designación de un Oficial de Cumplimiento.
- Obligación de ciertas empresas ("Sujetos Obligados") a reportar operaciones sospechosas y operaciones en efectivo, entre ellas: Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria.
- Mantener la identificación y actualización de sus clientes vigentes durante o a lo menos una vez al año.
- Obligación de registro y reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Prohibición de comunicar al cliente o terceros sobre sospechas de sus acciones.
- Obligación de registro y reporte de operaciones de efectivo sobre USD 10.000, de manera semestral, así como informar un ROE negativo en caso de no tener operaciones que cumplan con lo anterior.
- Facultad del Director de la UAF de sancionar a personas naturales y jurídicas que no cumplan la Ley.
- Obligación de mantener un registro de PEP (Personas Expuestas Políticamente).
- Capacitar al personal a lo menos una vez al año y dejar registro de ello.

6.2 Circulares de la Unidad de Análisis Financiero

- Circular N°62/2025, imparte instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913.

7. RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS/FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Tanto las actividades de Lavado de Activos como las de Financiamiento del Terrorismo, traen consigo una serie de riesgos que afectan directamente a la economía y a la seguridad del país, dentro de los cuales se encuentran:

- **Riesgos Sociales:** al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito (bien/dinero/otro).
- **Riesgos Económicos:** al producir distorsiones en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables.
- **Riesgos Financieros:** al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.
- **Riesgos Reputacionales:** por la pérdida de prestigio, crédito y/o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.

8. ROLES Y RESPONSABILIDADES

La coordinación de las actividades de prevención y detección de LA/FT/FP se ejerce orgánicamente a través de las siguientes vías de actuación:

8.1 Directorio o la alta administración

Corresponderá al Directorio o la alta administración de BAKER las siguientes responsabilidades:

- a) Aprobar el Manual de BAKER y sus eventuales modificaciones;
- b) Designar al Oficial de Cumplimiento y a quien lo subrogue;
- c) Proveer al Oficial de Cumplimiento los recursos humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión;
- d) Asegurar que el Oficial de Cumplimiento tenga acceso a todas las operaciones y transacciones que realice BAKER, y a toda la documentación y antecedentes pertinentes;
- e) Tomar conocimiento del comienzo o continuación de una relación comercial o contractual con (i) Clientes que no hayan completado la totalidad de la información esencial requerida por este Manual; (ii) Clientes PEP; y (iii) Clientes que operen con países o zonas geográficas, productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados de alto riesgo o respecto de los cuales exista sospecha;
- f) Tomar conocimiento de los resultados de la gestión del Oficial de Cumplimiento y de la revisión periódica de la gestión de riesgos que realice el Oficial de Cumplimiento.

8.2 Gerente General

Son funciones del Gerente General:

- a) Aprobar las políticas y procedimientos de prevención de LA/FT/FA, formular normas de actuación de BAKER en las mismas materias;
- b) Evaluar los controles establecidos para la prevención de LA/FT/FA, a través de seguimiento de las actuaciones, funcionamiento y problemática de la prevención, la cual podrá tener como resultado la adopción de medidas y desarrollo de normativa interna necesaria para mejorar los controles vigentes;
- c) Requerir la actuación y/o colaboración de cualquier área o persona de BAKER en el cumplimiento de su misión;
- d) Colaborar con el Oficial de Cumplimiento en el proceso de evaluación sobre el curso a seguir en materia de Operaciones Sospechosas;
- e) Requerir información adicional al Oficial de Cumplimiento, a fin de completar la documentación necesaria y necesaria para evaluar una determinada operación; y
- f) Decidir respecto de la mantención o cierre de la relación comercial con un Cliente conforme se establece en el presente Manual.

8.3 Otras Áreas y Unidades de BAKER

Las actividades de prevención y detección del LA/FT/FP son de responsabilidad de toda la organización, por lo que todas las áreas de BAKER deberán colaborar en todas las materias y actividades que les sean solicitadas por el Gerente General, por el Oficial de Cumplimiento y por lo dispuesto en el presente Manual.

9. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

9.1 Principios de Prevención

Los principios que inspiran a BAKER en su propósito de prevenir su utilización en la legalización o encubrimiento de fondos provenientes de delitos, creando internamente una cultura de

cumplimiento y sentando las bases para las medidas de prevención que la regirán, son los siguientes:

- a) Compromiso de debida diligencia en el desarrollo de las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los Clientes, especialmente de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al LT/FT/FP y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la normativa legal, en este Manual y en el Código de Ética, de la manera más eficiente y diligente posible.
- b) Colaboración con las autoridades, organismos gubernamentales, organizaciones internacionales y otras instituciones en la lucha contra LT/FT/FP y otras formas de crimen organizado.
- c) Capacitación, BAKER capacitará a sus colaboradores con el objeto de facilitar el reconocimiento de operaciones inusuales y la aplicación de los procedimientos que se establezcan.
- d) Control y seguimiento, BAKER realizará controles y seguimientos periódicos conforme a los requerimientos de la UAF.

9.2 Adhesión a normas éticas y conducta para los colaboradores

Este Manual se complementa con el Código de Ética, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y el Modelo de Prevención de Delitos de BAKER, en los cuales se manifiesta el comportamiento esperado de los colaboradores.

Los colaboradores de BAKER deben ceñirse a las conductas éticas y profesionales contenidas en las políticas, códigos y reglamentos dictados por BAKER. Para lograr lo anterior, es necesario que todos observen los procedimientos orientados a prevenir el riesgo de que la organización sea utilizada con finalidad delictiva.

Las siguientes normas de ética y conducta son de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores, los que deberán:

- a) Conocer las disposiciones de este Manual, toda vez que su incumplimiento podría acarrear responsabilidades penales y/o administrativas, tanto a BAKER como a los involucrados.
- b) Conocer y prestar atención a las Señales de Alerta definidas por Baker y la UAF, que den cuenta de posibles operaciones inusuales y/o frente a la aparición de nuevas formas de LA/FT/FP.
- c) Informar de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento, de toda situación que considere que pueda tener las características de inusual o sospechosa y que pueda resultar en la comisión del delito de LA/FT/FP.
- d) Comunicar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento cuando tuviere presunción razonable de que los recursos recibidos tienen origen en la actividad criminal o que la transacción en sí misma tiene un propósito criminal,
- e) Comprometerse con el uso correcto de los canales de denuncia habilitados por BAKER para estos efectos, y solo para los fines para los que han sido creados; esto es, remitir información de buena fe sobre actividades que se puedan clasificar como sospechosas en materias de LA/FT/FP.
- f) Participar en los programas de capacitación en materias de LA/FT/FP.
- g) Abstenerse de involucrarse en transacciones que, por razones fundadas, hagan suponer que están asociadas con actividades de lavado de activos.

10. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

10.1 Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento es el funcionario responsable de relacionarse con la UAF, y de coordinar e implementar políticas y procedimientos de prevención y detección de actos, operaciones o transacciones relacionadas con el LA/FT/FP. Este funcionario deberá ser designado por el Directorio o la Alta Administración.

El Oficial de Cumplimiento deberá detentar un cargo de alta responsabilidad dentro de BAKER, tal como gerente de área o división, a objeto de asegurar una debida independencia en el ejercicio de su labor. Para los efectos de lo dispuesto en este Manual, el Oficial de Cumplimiento será quien ejerce el cargo de [COMPLETAR BAKER], el señor/a [COMPLETAR BAKER], cuyo nombramiento fue realizado formalmente por el Directorio, según consta en acta de sesión de directorio con fecha [COMPLETAR BAKER].

El Directorio deberá proveer al Oficial de Cumplimiento los recursos humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión de forma autónoma y eficaz. Además, el Oficial de Cumplimiento tendrá acceso a todas las operaciones y transacciones que realice BAKER, y a toda la documentación y antecedentes pertinentes.

Serán funciones del Oficial de Cumplimiento, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, las siguientes:

- a) Entregar un marco de acción general en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para todos los colaboradores; proponer las políticas y procedimientos, estableciendo en la organización un sistema para prevenir estos delitos y la comisión de ilegalidades o conductas impropias dentro de la misma.
- b) Actualizar e informar a la UAF todo cambio en la información proporcionada a dicha entidad con ocasión del registro de BAKER como Sujeto Obligado;
- c) Controlar el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- d) Servir de enlace entre BAKER y la UAF u otro organismo con competencia en la materia;
- e) Verificar el cumplimiento de los procedimientos y controles adoptados por BAKER;
- f) Supervisar toda operación, cualquiera sea su monto que, en los usos y costumbres de la actividad, se aparte de lo habitual o usual (complejidad, falta de justificación económica o legal evidente, etc.);
- g) Recepcionar, procesar y liderar investigaciones derivadas de comunicaciones por operaciones inusuales de LA/FT/FA, presentada por algún Colaborador mediante los canales habilitados para ello, resguardando la confidencialidad de los antecedentes y de aquellos involucrados.
- h) Efectuar revisiones periódicas (anualmente) a las políticas y procedimientos que soportan el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Incluidas las políticas y procedimientos de PEP.
- i) Reportar a la UAF, las Operaciones Sospechosas y en Efectivo de acuerdo a lo establecido en el presente Manual;
- j) Realizar revisiones periódicas a la gestión de riesgos, documentarlas y reportarlas semestralmente al Directorio;

- k) Planificar y dirigir los cursos de inducción y capacitación en materia de prevención de LA/FT/FP;
- l) Mantener actualizadas las listas externas (internacionales y locales) que deben ser revisadas según la normativa de la UAF, de manera que los cruces se efectúen en forma automática, y siempre contra una versión actualizada de las mismas;
- m) Orientar sobre la conservación de los documentos relativos a la prevención de LA/FT/FP, de modo que éstos se archiven y custodien debidamente, asegurando la creación y mantención de los registros que exige la UAF según las instrucciones otorgadas por dicho ente regulador;
- n) Efectuar el seguimiento de las recomendaciones o instrucciones que, en la materia, le formule la UAF; y
- o) Velar por la actualización del Manual, en función de los cambios normativos y las mejores prácticas, sin perjuicio de llevar a cabo una revisión anual del mismo a fin de evaluar los riesgos asociados al negocio de BAKER.

10.2 Política de Conocimiento del Cliente

- a) BAKER buscará implementar herramientas para identificar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el fin de asegurar la detección oportuna de actividades sospechosas.
- b) El conocimiento del cliente se rige como el principio esencial en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; e implica que BAKER deberá recabar de sus clientes, la información que acredite su identidad o personería jurídica, domicilio, actividad, entre otros.
- c) Los colaboradores de BAKER deberán estar instruidos sobre estas materias, de tal forma, que ante la sospecha de que se esté planificando o efectuando una operación ilícita por medio de la organización, se esté en condiciones de detectarla e informar al Oficial de Cumplimiento.
- d) BAKER no establecerá una relación de negocios con una determinada persona si se sospecha que pueda estar involucrada en actividades ilícitas, hasta que dichas sospechas sean aclaradas a satisfacción de la organización.
- e) Para establecer relaciones comerciales con personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), se deberá contar con la aprobación previa del Gerente General de BAKER.
- f) Toda la documentación e información recopilada para el conocimiento del cliente debe conservarse en la Ficha de Cliente, por el plazo establecido en la normativa y estar a disposición de la Unidad de Análisis Financiero para el caso de que esta la requiera.
- g) BAKER no establecerá relaciones comerciales con clientes que no puedan ser identificados conforme a las disposiciones establecidas en el presente Manual. En tales casos, se recomienda evaluar la pertinencia de presentar un reporte de operación sospechosa, especialmente cuando el cliente se niegue a proporcionar su identificación.
- h) No se aceptará como clientes a aquellos de los que se disponga de información o se deduzca que están relacionados con actividades de naturaleza delictiva; o que lleven adelante negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de las actividades o la procedencia de los fondos; o que se nieguen a aportar la documentación que se les requiera para justificar el origen legal de sus fondos.

10.3 Debita Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC)

10.3.1 Aceptación de Clientes

El proceso de DDC de BAKER deberá ejecutarse, al menos, de manera previa a cada uno los siguientes pasos:

- (i) La suscripción y pago de la reserva;
- (ii) La suscripción de una promesa de compraventa (siempre que, entre la reserva y la suscripción de la respectiva promesa de compraventa hayan transcurrido más de 60 días), y;
- (iii) La suscripción de un contrato de compraventa.

10.3.2 Identificación de los Clientes

En el marco de la debida diligencia y conocimiento del cliente, BAKER, ha adoptado todas las medidas destinadas a lograr un adecuado conocimiento del Cliente, respecto del origen de sus recursos y las características más relevantes de sus operaciones:

- a) Identificar al Cliente y verificar su identidad, por medio del contacto directo con los clientes junto con la documentación expedida por estos. BAKER inicia el vínculo contractual y conoce a su cliente. Esto se canaliza a través de la plataforma de apoyo al cumplimiento normativo: REGULATEK.
- b) Entender y obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial.
- c) Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y contractual con el cliente, examinando las transacciones/operaciones llevadas a cabo a lo largo de esta relación, con el fin de asegurar que las mismas sean consistentes con el conocimiento que tiene BAKER, de su cliente, beneficiarios finales, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo la fuente de los fondos. En base a la información recabada, se generará una ficha por cada cliente, la cual deberá mantenerse actualizada.

Si el cliente se negare a entregar todo o parte de la información solicitada, dicha negativa deberá ser considerada como una Señal de Alerta para BAKER.

10.3.3 Información a solicitar a los clientes

- a) Identificación e información que debe constar en una ficha de Cliente y/o en el sistema de apoyo al cumplimiento normativo REGULATEK:

Personas Naturales

- Nombre completo.
- Documento de identidad o pasaporte.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio.
- Estado civil.
- País de residencia o domicilio tributario.
- Domicilio en Chile o en el país de origen, o residencia permanente.
- Correo electrónico o teléfono de contacto.
- Propósito de la relación legal o contractual.

Personas Jurídicas

- Razón social.
- Nombre de fantasía de la empresa, cuando cuente con uno.
- RUT, o similar si es extranjera y prueba de su constitución, vigencia y forma jurídica. Además, se deberá identificar a los beneficiarios finales.
- Giro comercial.
- País de residencia y domicilio tributario.
- Domicilio en Chile o en el país de origen, o residencia permanente.
- Correo electrónico o teléfono de contacto.
- Propósito de la relación legal o contractual.
- Individualización de los representantes legales (nombre completo, Rut y nacionalidad).
- Individualización de los dueños/socios.

La información debe ser ingresada o registrada por el [COMPLETAR BAKER].

b) Documentación de Respaldo y Revisión

BAKER verificará, razonablemente, la información y documentación entregada por el cliente, pudiendo siempre solicitar información y documentación adicional o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, en la medida de lo posible, la veracidad y autenticidad de la información y documentación de respaldo entregada por el cliente. Se solicitarán al cliente, entre otros, los siguientes documentos:

Personas Naturales

- Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte.

Personas Jurídicas

- Copia RUT de la empresa.
- Copia simple de escritura pública de constitución.
- Copia de inscripción del extracto de la escritura de constitución y de su publicación en el Diario Oficial.
- Copia de la escritura pública en que consten los poderes de los representantes legales del cliente, con certificación de vigencia.
- Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de el o los representantes legales del cliente, firmada.

c) Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC)

Al efecto, BAKER ha dispuesto de los Anexos N°1 y N°2 denominados “Ficha Cliente” tanto de Personas Naturales como Jurídicas, quienes deberán facilitar determinada información personal para su correcta individualización e identificación.

La información debe ser ingresada o registrada por el [COMPLETAR BAKER].

El cliente deberá, además, completar según corresponda, la siguiente información:

- a) **Declaración Origen de Fondos:** esta debe ser completada si el cliente es considerado de alto riesgo, con la información que el cliente proporcione a BAKER, indicando el monto de

la operación estimada, patrimonio total estimado y la historia de cómo el cliente originó su riqueza. Al efecto, BAKER ha dispuesto del Anexo N°5 denominado “Declaración de Origen de Fondos”, el cual busca determinar el origen legítimo de los fondos que utilizará para efectuar compras o transacciones.

- b) **Declaración de Personas Expuestas Políticamente:** esta debe ser completada por todos los clientes. Toda actividad con un PEP debe ser identificada como una actividad de alto riesgo. Asimismo, los actos, operaciones o transacciones con personas que hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, aunque hayan cesado en las mismas hace más de un año, serán considerados de alto riesgo.

Al efecto, BAKER dispone del Anexo N°4 denominado “Declaración Personas Expuestas Políticamente”, cuyo objetivo es determinar si un cliente o alguno de los beneficiarios finales es un PEP o corresponde a una persona que tiene vínculo con un PEP.

Para establecer relaciones comerciales con un PEP directo o por vínculo, así como con alguna Persona Jurídica que tenga como Beneficiarios finales a un PEP, se debe considerar las siguientes acciones:

1. La aprobación de la Alta Gerencia;
 2. Tomar medidas para establecer la fuente del patrimonio y la fuente de los fondos con los que operan los clientes y beneficiarios finales identificados como PEP, y el propósito de la operación;
 3. Mantener una revisión y monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.
- c) **Declaración de Beneficiario Final:** esta debe ser completada por cada cliente persona jurídica, quien deberá declarar, de buena fe, la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es). BAKER ha dispuesto esta declaración en el Anexo N°3 denominada “Declaración Beneficiario Final”.

En caso de personas jurídicas y Estructuras Jurídicas extranjeras, se deberá requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero y de sus representantes legales domiciliados en Chile, debiendo estos entregar toda la información sobre Beneficiarios Finales de dichas personas jurídicas o Estructuras Jurídicas extranjeras.

En caso de dilación injustificada o negativa del Cliente persona jurídica o Estructura Jurídica en proporcionar la información o documentación requerida para identificar a sus Beneficiarios Finales, BAKER deberá considerar dicha conducta como señal de alerta para evaluar el envío de un ROS a la UAF. Se entenderá que hay dilación injustificada si transcurridos 40 días hábiles desde que ha sido requerido el formulario, el potencial Cliente no lo ha proporcionado.

Sin perjuicio de lo anterior, y como parte de las medidas de administración y mitigación de riesgos de BAKER, se deberá evaluar abstenerse de establecer o mantener la relación de negocios, o de ejecutar una o más operaciones con el Cliente en cuestión, siempre que no exista impedimento legal o regulatorio.

10.3.4 Coincidencia con las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y Países y Jurisdicciones de Riesgo

➤ *Consultas en las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas*

La UAF en su sitio web, en la sección “Listas de Resoluciones ONU”, mantiene una nómina que individualiza a las personas naturales y entidades miembros de los talibanes y de la organización Al-Qaeda o asociados a dicha organización.

BAKER, deberá revisar y chequear en forma permanente, los listados que la UAF publique en su página web derivados del cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números 1267, de 1999; 1333, de 2000; 1373, de 2001; 1390, de 2002; 1718, de 2006; 1737, de 2006, 1747, de 2007; 1803, de 2008; 1929, de 2010; 1988, de 2011; 1989, de 2011; 2253, de 2015; 2356, de 2017; 2371, de 2017, y sus subsecuentes resoluciones, y cualquiera otra que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial de Chile.

La sola existencia de operaciones de personas mencionadas en el listado será motivo suficiente para efectuar un reporte a la UAF como Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

Esta revisión de clientes consistirá en consultar la información obtenida en la carpeta del cliente, es decir, a las personas naturales y jurídicas, beneficiarios finales y representantes legales, en los listados indicados anteriormente. El respaldo de la información revisada será conservado en el sistema de consultas REGULATEK contratado por BAKER. En caso de existir coincidencias el Oficial de Cumplimiento deberá informar inmediatamente a la UAF un reporte de operación sospechosa (ROS), a efectos de que la Unidad de Análisis Financiero pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de activos establecida en el artículo 38 de la Ley N°19.913.

El responsable de efectuar estas consultas será el [COMPLETAR BAKER], y podrá realizarlas de igual manera en el enlace indicado a continuación:

Acceso a la Lista consolidada del CSNU

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>

Complementando lo antes mencionado, BAKER, cuenta con el apoyo de la herramienta REGULATEK, la que dentro de sus particularidades consulta todas las listas establecidas por la normativa vigente y la Circular N°62 emitida por la UAF. Dicho chequeo en listas es de forma inicial, continua y/o permanente, entregando alertas en la eventualidad que la condición de los clientes cambie durante la relación contractual o vínculo comercial con BAKER.

➤ *Listas de PEP*

➤ *Países y Jurisdicciones de Riesgo*

Debido a que algunas jurisdicciones se encuentran asociadas internacionalmente al tráfico de drogas, tráfico de armas, fraudes, corrupción, trata de personas, etc., los clientes que tengan operaciones, sus sedes o negocios en dichas jurisdicciones, serán considerados de alto riesgo para BAKER, y se les aplicará medidas de DDC Reforzada a las transacciones que eventualmente realice con países o jurisdicciones de riesgo que se encuentren bajo el proceso de seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el LA/FT/FP.

El listado sobre países y jurisdicciones que se considera tienen un régimen fiscal preferencial se encuentra publicado por el Servicio de Impuestos Internos:

Resolución N°55 del SII, publicada el 5 de julio de 2018, que actualiza la lista de países y jurisdicciones frente a las normas del artículo 41 H de la LIR, disponible en http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso55.pdf

Anexo 1: Países miembros de la OCDE a los que no les resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 41 H de la LIR, disponible en http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso55_anexo1.pdf

Anexo 2: Listado de países que se considera tienen un régimen fiscal preferencial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41H de la LIR, disponible en http://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2018/reso55_anexo2.pdf

La información obtenida de la revisión y análisis de estos datos que efectúe el [COMPLETAR BAKER], en el sistema de consultas REGULATEK determinará si procede informar dicha operación a la UAF a través de un ROS.

- Listas de Funcionarios Públicos
- Revisión de otros listados

El Oficial de Cumplimiento revisará las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, respecto de todos los clientes y beneficiarios finales, en **el sistema de apoyo al cumplimiento normativo REGULATEK**.

10.3.5 Revisión de Clientes

Como parte de la política de BAKER, y con el objeto de hacer más efectivo la evaluación de riesgos, todos los clientes nuevos y vigentes deberán ser analizados a través del sistema REGULATEK, software que entrega el apoyo a la gestión del Compliance de BAKER, así como también proporciona la revisión de personas e instituciones sancionadas que existan tanto en registros públicos como de acceso restringido, cumpliendo con lo establecido en la Circular UAF N°62. Esta revisión será visada por el Oficial de Cumplimiento y, cuando exista coincidencia con alguna persona identificada en alguna de las bases de datos mencionadas, no se realizará la operación, sino hasta que la revisión en REGULATEK haya finalizado y se concluya que el cliente no tiene relación alguna con estas personas. La información negativa o positiva obtenida a través de esta revisión o debida diligencia, deberá ser analizada en el contexto de la evaluación de riesgo del cliente y formará parte del historial de información del cliente.

10.3.6 Debida Diligencia Continua

BAKER desarrollará un análisis continuo del comportamiento de sus clientes y operaciones a lo largo de la relación, a objeto de asegurar que se correspondan con el propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de riesgo, incluyendo el origen de los fondos, cuando corresponda.

10.3.7 Debida Diligencia Simplificada / Debida Diligencia Reforzada

Se podrán aplicar medidas simplificadas o deberán aplicar medidas reforzadas de DDC a sus Clientes, de acuerdo con las políticas de riesgos de LA/FT/FP adoptadas por BAKER. Estas políticas de riesgos deberán tener como base las evaluaciones nacionales de riesgos de LA/FT/FP de la UAF, así como los enfoques sectoriales, en la medida que sean dictados por la UAF.

Las medidas reforzadas deberán aplicarse a los Clientes que operen con países o zonas geográficas, productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados de alto riesgo por el Oficial de Cumplimiento. Asimismo, se deberán aplicar cuando exista sospecha de un Cliente.

Son **medidas reforzadas** de DDC, las siguientes:

- a) Obtención de información adicional sobre el propósito y carácter que se pretende dar a la relación comercial o contractual.
- b) Obtención de información sobre el origen de los fondos del Cliente, mediante la suscripción del formulario que se adjunta a este Manual como Anexo N°5.
- c) Obtención de información sobre el origen del patrimonio del Cliente, cuando se considere necesario para tener un adecuado conocimiento del Cliente.
- d) Obtención de la aprobación del Gerente General para comenzar o continuar la relación comercial o contractual.
- e) Intensificar la DDC continua del Cliente.
- f) Obtención de información adicional del Cliente y actualización con mayor frecuencia de la información y documentos de identificación del Cliente y Beneficiario Final. Esta mayor frecuencia puede estar determinada para cada nuevo acto, operación o transacción efectuada sobre un umbral monetario establecido.

Las medidas simplificadas pueden ser aplicadas a los Clientes que operen con productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados de bajo riesgo.

Son **medidas simplificadas** de DDC, las siguientes:

- a) Completar los datos de DDC mediante la utilización de terceras fuentes de información.
- b) Postergar la obligación de verificar la información de identificación del Cliente al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre un umbral monetario determinado.
- c) Postergar la obligación de solicitar y verificar la información de identificación del Beneficiario Final, al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre el umbral determinado en la política de riesgo.
- d) Reducir la frecuencia de la actualización de los datos de identificación del Cliente.
- e) Reducir la intensidad de la DDC continua del Cliente. Esta menor intensidad puede estar determinada por un umbral monetario establecido.
- f) Exención de la solicitud de antecedentes sobre el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

10.3.8 Autorización y medidas a adoptar

En el evento de identificar a alguna persona natural o jurídica que esté mencionada en cualquiera de las listas incluidas en el numeral 10.3.4, se deberá informar de inmediato al Oficial de Cumplimiento, de manera que este informe a la UAF dicho hallazgo, a través de un ROS, sin requerir un análisis de las transacciones y conductas de la persona o entidad identificada. Esto, a efecto de que la UAF pueda iniciar el proceso de solicitud de la medida de congelamiento de activos establecida en el artículo 38 de la Ley UAF. En dicho caso, BAKER no continuará la relación comercial con el Cliente.

En caso de que el Cliente o cualquiera de sus Beneficiarios Finales sea un PEP, se deberán ejecutar, respecto de estas personas, medidas reforzadas de DDC, entre las que se encuentran:

- a) Informar al Oficial de Cumplimiento.
- b) Tomar medidas razonables para definir la fuente del patrimonio, la fuente de los fondos con los que opera el Cliente y sus Beneficiarios Finales identificados como PEP, mediante la suscripción de la declaración de origen de fondos que se adjunta como Anexo N°5.
- c) Obtener y exigir aprobación del Gerente General de BAKER para establecer relaciones comerciales con el Cliente PEP, o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición, quien deberá tomar en consideración la información proporcionada por el Cliente en su Declaración de Origen de Fondos y la opinión del Oficial de Cumplimiento para decidir si continuar con la operación, debiendo dejarse constancia del análisis efectuado en relación a la existencia o inexistencia de riesgos de LA/FT/FP y dejar constancia del análisis efectuado.
- d) Implementar procedimientos y medidas de DDC continua intensificada sobre la relación comercial establecida con un PEP, en caso de que la relación con el cliente sea de carácter permanente.

En el caso de transacciones que eventualmente se realicen con los países o jurisdicciones de riesgo que se señalan en el numeral 10.3.4, BAKER deberá:

- a) Obtener y exigir aprobación del Gerente General de BAKER para realizar transacciones con dichos países, quien deberá considerar la opinión del Oficial de Cumplimiento para decidir si continuar con la operación, debiendo dejarse constancia del análisis efectuado en relación a la existencia o inexistencia de riesgos de LA/FT/FP.
- b) Aplicar medidas reforzadas de DDC y, adicionalmente, aplicar contramedidas a las transacciones que eventualmente se realicen con países o jurisdicciones cuando el GAFI haga un llamado en ese sentido.
- c) Guardar especial observancia a las transacciones que realice con países o jurisdicciones que se encuentren en el listado publicado por el Servicio de Impuestos Internos, sobre países y jurisdicciones que se considere que tienen un régimen fiscal preferencial.
- d) La información obtenida derivada del proceso de revisión deberá ser derivada al Oficial de Cumplimiento para ser analizada, a objeto de que éste determine si procede informar la operación a la UAF.

10.3.9 Ficha Cliente

La información, documentación, formularios obtenidos, y la evidencia de las búsquedas y contraste con listas que se indican, (existan o no coincidencias), así como la evidencia de las aprobaciones, medidas reforzadas, procedimientos y análisis efectuados, deberán ser incorporados a la Ficha Cliente y respaldada por un plazo mínimo de cinco años. En el caso de los potenciales Clientes con los cuales se haya decidido no proseguir con la relación comercial, las Fichas Clientes de dichos Clientes quedarán archivados bajo la categoría de clientes fallidos y respaldada por un plazo mínimo de cinco años.

Las Fichas Cliente deberán actualizarse al menos anualmente o cuando existan cambios relevantes, incorporando en ellas evidencia de la ejecución de todos los controles que se establecen más adelante.

10.4 Política de Riesgos de LA/FT

BAKER adopta un enfoque basado en Riesgo, asignando mayores recursos a las áreas de mayor exposición. La gestión de Riesgos es dinámica y continua, considerando los cambios en actividades, instrumentos y transacciones de los Clientes. El Oficial de Cumplimiento es responsable de realizar revisiones periódicas, documentarlas y reportarlas semestralmente al Directorio.

➤ Enfoque de Gestión del Riesgo

El enfoque basado en el Riesgo adoptado por BAKER comprende:

- a) Identificación, registro y evaluación de los Riesgos de LA/FT/FP derivados de los Clientes, servicios y áreas geográficas de operación de BAKER. Esta función es desempeñada por el Oficial de Cumplimiento, que también es responsable de determinar los procedimientos y medidas adecuados para gestionar dichos Riesgos.
- b) Gestión y mitigación de los Riesgos evaluados mediante la aplicación de medidas, procedimientos y controles adecuados y eficaces.
- c) Documentación de las políticas, medidas, procedimientos y controles destinados a la prevención del LA/FT/FP, para garantizar su aplicación uniforme dentro de BAKER.

La evaluación de Riesgos y la implementación de las medidas y procedimientos permite categorizar a los Clientes como de **alto, medio o bajo riesgo**. El Oficial de Cumplimiento es responsable de la preparación y mantenimiento de las listas de categorización correspondientes. Estas listas deben ser revisadas y actualizadas por el Oficial de Cumplimiento al menos una vez al año, o antes si se recibe información adicional relevante que modifique el perfil de riesgo del Cliente.

➤ **Factores para la Categorización del Riesgo**

Los Clientes serán clasificados como de alto, medio o bajo Riesgo considerando, entre otros, los siguientes factores:

- a) **Actividad Económica:** De acuerdo con la experiencia internacional, existen determinadas actividades comerciales o industriales que, por sus características, presentan una mayor vulnerabilidad a ser utilizadas en esquemas de LA y/o FT. Entre las actividades consideradas de alto Riesgo se incluyen: casinos, salas de juego e hipódromos; casas de cambio; remesadoras de fondos; organizaciones no gubernamentales (ONG); productores, comerciantes y distribuidores de armas; comerciantes y distribuidores de metales preciosos; comerciantes de antigüedades; profesionales que actúan como intermediarios (por ejemplo, abogados); casas de remate y martillo; compraventa de automóviles, embarcaciones y aeronaves; manufactura de partes de vehículos y maquinaria; cooperativas no financieras; y corredoras de propiedades o empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria. Se considerará como Cliente con actividad riesgosa aquel que mantenga una conexión sustancial con alguna de las actividades señaladas.
- b) **Personas Expuestas Políticamente (PEP):** Toda relación comercial con un PEP debe considerarse de alto Riesgo.
- c) **Países y jurisdicciones no cooperantes o paraísos fiscales:** Todo Cliente domiciliado, constituido o con operaciones significativas en dichos países deberá ser clasificado como Cliente de alto Riesgo. Esta calificación también será aplicable cuando los Beneficiarios Finales del Cliente tengan vínculos con estos países, o bien cuando existan nexos relevantes con sus actividades principales, relaciones personales, o flujos de fondos entrantes o salientes.
- d) **Estructuras jurídicas:** Las estructuras o vehículos que facilitan el lavado de activos que proviene de actividades ilegales para que su origen parezca legítimo, como por ejemplo empresas ficticias las cuales, pese a ser legalmente constituida tiene una actividad comercial mínima o nula, y a menudo se utiliza con el propósito de ocultar la verdadera propiedad o control de activos o facilitar actividades ilícitas, como el lavado de dinero, la evasión fiscal o el fraude.
- e) **Personas y países sancionados por la OFAC:** La lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos —conocida como “lista negra”— puede consultarse en: <https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList>.

Todo cliente o potencial cliente que figure en dicho listado deberá ser automáticamente clasificado como de alto Riesgo.

f) **Exposición económica del Cliente:** El nivel de exposición económica se evaluará en función del monto de las operaciones o transacciones realizadas. Para Clientes existentes, se considerará la transacción de mayor valor efectuada en el último año. Para nuevos Clientes, se utilizará como referencia el monto informado en la Ficha Cliente. El análisis será realizado por el Oficial de Cumplimiento.

g) **Cliente respecto del cual se observa una eventual Operación Sospechosa.**

➤ **Aplicación de la Categorización**

Según los criterios señalados, los Clientes serán clasificados como:

- Riesgo Bajo
- Riesgo Medio
- Riesgo Alto

Esta clasificación deberá constar en la Ficha Cliente.

Respecto de todos los Clientes clasificados como de alto Riesgo, deberán ser objeto de las medidas reforzadas de debida diligencia previstas en la sección correspondiente del presente Manual.

- **Riesgo alto:** se considera que los Clientes mencionados en el apartado anterior tienen un alto nivel de Riesgo de LA/FT/FA.
- **Riesgo Medio:** aquellos Clientes que presenten o cuenten con características que a juicio del Oficial de cumplimiento o del Gerente General sea necesario mantener en revisión constante.
- **Riesgo bajo:** los demás Clientes se consideran con un bajo nivel de Riesgo de LA/FT/FP.

10.5 Actualización y Monitoreo Continuo

La información obtenida en la DDC e incorporada en la Ficha Cliente de aquellos Clientes que formen parte del Registro de Clientes, deberá ser actualizada al menos anualmente o cuando existan cambios relevantes. Los antecedentes y documentos de respaldo obtenidos en el proceso de la DDC deberán mantenerse en el registro respectivo del presente Manual.

10.6 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Los colaboradores de BAKER que detecten Operaciones Sospechosas tienen la obligación de informarlas de inmediato al Oficial de Cumplimiento, quien deberá a su vez informar dicha circunstancia al Gerente General.

Se entenderá por Operación Sospechosa de LA, todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.

Se entenderá por Operación Sospechosa de FT todo acto, operación o transacción que pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 10 de la Ley N°21.732.

La obligación de enviar un ROS y sus antecedentes fundantes, se deberá cumplir si después del correspondiente análisis del o los casos amerita dicha acción de reporte, esta deberá ser ejecutada

en el menor tiempo posible, por los medios electrónicos a través de la página web de este Servicio o por los medios de transmisión segura que la UAF Provea, según se detalla a continuación:

Envío de ROS electrónico: este se efectúa por medio del link “Envío de Reporte de Operaciones”, disponible en el sitio web del Servicio, www.uaf.gob.cl, requiriendo para su acceso el RUN del Oficial de Cumplimiento y la contraseña proporcionada para tales efectos por la Unidad de Análisis Financiero.

En el caso que uno o más ROS enviados al servicio fiscalizador señalen directa o indirectamente que los actos, operaciones o transacciones específicas no sería sospechosas, o que no se identifique con claridad la existencia de las mismas, la Unidad de Análisis Financiero se comunicará por vía segura con la empresa reportante, informando que los referidos reportes ROS no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N°19.913 para ser calificados como tales, contando el reportante con un plazo de 5 días, a partir de la recepción de dicha comunicación, para corregir el o los reportes enviados, o solicitar la anulación de los mismos mediante carta dirigida al director de la UAF.

Para la detección de operaciones sospechosas existen dos herramientas fundamentales, estas son:

▪ ***Señales de Alerta***

Las señales de alerta constituyen una fuente de conocimiento importante, ya que, grafican comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que nos podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Por ello, es responsabilidad de cada colaborador el conocerlas y entenderlas para que en la realización de sus actividades pueda identificar si se presenta o materializa una de estas. En caso de identificar alguna, es responsabilidad de cada colaborador informar al Oficial de Cumplimiento.

Las señales de alerta aplicables a BAKER se encuentran contenidas en el Anexo N°6 del presente Manual.

Además, para BAKER cualquier actividad que salga del patrón común del comportamiento de un cliente debe generar una alerta y ser reportada al Oficial de Cumplimiento.

Algunos ejemplos de señales de alerta son:

- Cliente se rehúsa a entregar información o presenta información falsa;
- Cliente elude información respecto al propósito u origen de los fondos;
- Cliente que con frecuencia realiza depósitos en efectivo para pagar, transferencias de dinero u otros instrumentos de fácil liquidación, paga con distintos instrumentos procedentes de diversas instituciones financieras;
- Uso de altos volúmenes de dinero en efectivo en billetes de baja denominación;
- Monto transado no coincide con la capacidad económica del Cliente;
- Apertura de cuentas de instituciones financieras desde lugares que generan preocupación (por ejemplo, países designados por las autoridades nacionales, países y territorios denominados por el GAFI como no cooperadores, etc.);
- Envío o recibo de fondos mediante transferencias internacionales desde y/o hacia lugares que generan preocupación;
- Una cuenta comercial a través de la cual se realiza un gran número de transferencias

electrónicas desde y hacia el exterior, y para la cual no parece existir un propósito comercial lógico o económico de otro tipo, particularmente cuando esta actividad se realiza a través de o desde, lugares que generan preocupación.

Para más información, se puede consultar la “Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos” que se puede descargar en el portal web de la UAF y que se adjunta al presente Manual como Anexo N°6.

▪ ***Consultas en Listas de Sancionados***

BAKER realizará una revisión permanente de los clientes en los listados que la UAF publique en su página web, en la sección “Listas de Resoluciones ONU”, que derivan del cumplimiento de lo establecido en las siguientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números 1267, de 1999; 1333, de 2000; 1373, de 2001; 1390, de 2002; 1718, de 2006; 1737, de 2006, 1747, de 2007; 1803, de 2008; 1929, de 2010; 1988, de 2011; 1989, de 2011; 2253, de 2015; 2356, de 2017; 2371, de 2017, y sus subsecuentes resoluciones, y cualquier otra que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial de Chile.

BAKER utiliza el sistema REGULATEK para la realización de estas consultas.

El respaldo de estas consultas se debe guardar en el set de documentos del cliente, este registro se deberá mantener por un período de 5 años y a disposición de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El Oficial de Cumplimiento, en caso de considerar que existe una coincidencia deberá informar de manera inmediata a la UAF un reporte de operación sospechosa (ROS).

❖ **Reporte de Operaciones Sospechosas a la UAF**

El Oficial de Cumplimiento es la única persona facultada para enviar los ROS a la UAF, tal como se menciona en el párrafo inicial del presente punto. Para ello, debe seguir los siguientes pasos:

- i. Ingresar con el RUT y clave de acceso al Portal de Entidades Reportantes de la UAF (www.uaf.cl).
- ii. Seleccionar la opción "Formulario ROS" y completar todos los datos allí solicitados, esto es, la información del cliente y un detalle de todos los elementos que se consideren importantes para describir la operación sospechosa.
- iii. Hacer clic en “Enviar Formulario”.

Es importante destacar que el reporte de operaciones sospechosas no está sujeto a una periodicidad ni a un monto específico. Todas las operaciones sospechosas que se detecten en el curso de la actividad comercial deben ser reportadas a la UAF en el menor tiempo posible, acompañadas de la documentación justificativa correspondiente.

El Oficial de Cumplimiento debe conservar los antecedentes y análisis que respalden los reportes que se realizan, así como aquellos casos en que se determinó que no era una operación para reportar.

Está estrictamente prohibido a todos los colaboradores de BAKER revelar o comentar con el Cliente

o con terceros cualquier indicio o antecedente que se tenga de una Operación Sospechosa, salvo en la forma y procedimientos señalados más adelante en este documento.

➤ **Evaluación de la operación por el Oficial de Cumplimiento**

El Oficial de Cumplimiento será el encargado de recibir, analizar y documentar los antecedentes relacionados con la operación, abriendo un expediente formal cuando existan fundamentos razonables. Este expediente deberá incluir una descripción del comportamiento operativo, los intervinientes, la documentación obtenida, el análisis efectuado y la conclusión alcanzada. El Oficial de Cumplimiento deberá documentar las fases de análisis, gestiones realizadas y fuentes de información consultadas. Dicha documentación se mantendrá a disposición de la UAF y deberá ser presentada en los respectivos procesos de fiscalización.

El Oficial de Cumplimiento podrá someter el caso al Gerente General, que podrá proponer diligencias adicionales y recomendar el envío de un ROS a la UAF. Sin perjuicio de ello, el Oficial de Cumplimiento mantendrá plena autonomía para decidir si reporta o no la operación, con independencia de la recomendación del Gerente General.

➤ **Registro de Operaciones Sospechosas**

BAKER deberá mantener, por el plazo de cinco años, un Registro de Operaciones Sospechosas, que incluirá los casos analizados de potenciales Operaciones Sospechosas, debiendo constar las fechas de apertura y cierre del caso, los motivos que generaron su revisión, los documentos de respaldo del análisis de las Operaciones Sospechosas y una descripción de la operativa analizada, la conclusión alcanzada tras el análisis y las razones en que se funde el ROS enviado a la UAF, o el descarte del reporte.

10.7 Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE)

En caso de que BAKER reciba dinero en efectivo, y este exceda el equivalente a USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), dicha transacción deberá ser informada inmediatamente al Oficial de Cumplimiento enviando un correo electrónico con los antecedentes.

Adicionalmente, se deberá informar a la UAF semestralmente, todas aquellas operaciones en efectivo que excedan la suma de USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado al día en que se realizó la operación, durante los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de cada año. Dicha obligación de informar a la UAF recaerá en el Oficial de Cumplimiento.

Para estos efectos se entenderá como efectivo aquellas transacciones que se materialicen mediante papel moneda o dinero metálico, es decir, billetes o monedas. Los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas bancarias de la Inmobiliaria también deberán ser considerados en los reportes.

Para dar cumplimiento a esta obligación, semestralmente el Oficial de Cumplimiento podrá requerir, al área de tesorería o a cualquier otra área de BAKER la información respectiva, de las transacciones en efectivo que superen los USD 10.000. Con esta información procederá a enviar el respectivo ROE a la UAF mediante los siguientes pasos:

- i. Ingresar con RUT y clave de acceso al Portal de Entidades Reportantes de la UAF (www.uaf.cl).
- ii. Seleccionar la opción "Ingreso ROE" y hacer clic en "Adjuntar Documentos".
- iii. Adjuntar el archivo electrónico que contiene el ROE e indicar el período que se está reportando (semestre) y el año.
- iv. Hacer clic en "Subir Archivo".

En caso de no existir operaciones en efectivo para reportar, el Oficial de Cumplimiento solicitará un certificado firmado por el **[COMPLETAR BAKER]**, donde se indique tal situación. Finalmente, enviará un ROE Negativo a la UAF a través de su página web en los mismos plazos establecidos anteriormente. La obligación de informar a la UAF recaerá en el Oficial de Cumplimiento.

El Oficial de Cumplimiento deberá verificar que el envío del ROE haya sido correctamente recepcionado por la UAF, así como también llevar a cabo las correcciones necesarias para su total cumplimiento.

En caso de que se requiera rectificar o reemplazar un ROE, el Oficial de Cumplimiento proceder de acuerdo a las instrucciones impartidas por la UAF para dicho caso.

10.8 Deber de Confidencialidad y Reserva

Los Colaboradores de BAKER, así como otras personas que tomen conocimiento por el ejercicio de su actividad (auditores, consultores, etc.), deben guardar absoluta reserva sobre toda la información que reciban, procesen, entreguen o mantengan, referida a los Clientes y sus operaciones con BAKER.

En la misma línea, toda información generada, solicitada, recopilada y mantenida en una investigación tiene el carácter de confidencial y estará bajo el resguardo exclusivo del Oficial de Cumplimiento, quien será responsable de su custodia.

Los colaboradores tienen estrictamente prohibido informar al Cliente o a terceros que se está examinando alguna operación en el marco de la prevención del LA/FT/FA, o que ella ha sido reportada internamente o a la UAF, como Operación Sospechosa.

La referida prohibición está establecida en la Ley UAF, que prohíbe a los Sujetos Obligados -entre ellos BAKER- y a sus colaboradores y quienes le presten servicios a cualquier título- informar al afectado o a terceros sobre el requerimiento o envío de información a la UAF, o proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad y reserva se encuentra sancionada por la misma ley, con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

11. REGISTROS

BAKER deberá mantener registros especiales, ya sea en formato electrónico y/o físico, con el objeto de poder cumplir con las disposiciones normativas, detectar indicios que permitan identificar comportamientos sospechosos o poco habituales por parte de sus clientes y generar eventualmente perfiles de riesgo de los mismos.

Los registros deberán contar con a lo menos la siguiente información:

- Nombre o razón social: si el cliente es Persona Jurídica y cuenta con un nombre de fantasía, se debe agregar dicho nombre al registro del cliente.
- Número de cédula de identidad o, cuando se trate de ciudadanos extranjeros, el número de pasaporte. Si el cliente es una Persona Jurídica, se deberá solicitar su RUT o su equivalente, si es extranjera.
- Número de boleta, factura o documento emitido (de ser aplicable).
- Domicilio o dirección en Chile, o en el país de origen o de residencia.
- Correo electrónico y teléfono de contacto.
- Giro comercial registrado ante el Servicio de Impuestos Internos, si corresponde.

Debido a lo anterior BAKER, deberá mantener los siguientes cuatro registros:

- i. Registro de Operaciones en Efectivo
- ii. Registro de Operaciones Sospechosas
- iii. Registro Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC)
- iv. Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Toda la información contenida en los registros señalados precedentemente deberá ser conservada y mantenida por BAKER, por un plazo mínimo de cinco años, desde terminada la relación comercial o la última operación ocasional y deberá estar a disposición de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando ésta la requiera. El Oficial de Cumplimiento es responsable de conservar dichos registros y se asegurará de que se apliquen todas las medidas de protección de los documentos y datos informáticos para se mantengan inalterables y con el resguardo suficiente para que un tercero no autorizado acceda a ellos.

12. CAPACITACIÓN

- BAKER deberá implementar un programa de capacitación en materia de prevención y detección de LA/FT/FA, el cual deberá contemplar, a lo menos:
 - a) La entrega del presente Manual, en formato físico o digital, a cada Colaborador, quien deberá suscribir un documento en el que conste su recepción.
 - b) la realización de un curso de inducción a cada nuevo Colaborador dentro de los  meses desde su incorporación a BAKER; y
 - c) la realización de capacitaciones anuales a todos los colaboradores.
- Los cursos de inducción y las capacitaciones deberán considerar como contenidos mínimos las disposiciones del presente Manual y la Guía de Señales de Alerta de la UAF.
- De las capacitaciones e inducciones efectuadas se deberá dejar constancia en un acta, que incluirá la modalidad y fecha de realización, los temas abordados, los nombres y forma de participación de todos los asistentes en un registro, incluido el Oficial de Cumplimiento. Se deberá mantener registro de las capacitaciones efectuadas durante un plazo mínimo de 5 años.
- El presente Manual deberá estar disponible para todos los colaboradores en todo momento, en

su versión actualizada, sea en formato físico o digital. Lo anterior es sin perjuicio que, cada vez que este Manual o la normativa dictada por la UAF sean modificadas o actualizadas, el Oficial de Cumplimiento deberá comunicar dicha circunstancia a todos los colaboradores.

13. TOMA DE CONOCIMIENTO

Todos los colaboradores deben completar el Anexo N°7 “Toma de Conocimiento”, respecto de su conocimiento y observancia del presente Manual. Además, si algún colaborador se entera de una actividad ilícita de lavado de dinero y/o violación aparente de estas políticas y procedimientos por parte de cualquier otro empleado, debe informar estos hechos al Oficial de Cumplimiento. La Ley establece que, el estar en conocimiento de una actividad ilícita de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo o cualquier otra contemplada en el art. 27 letra a), de la Ley N°19.913 y no informarlo oportunamente, constituye delito.

ANEXOS

Nº1: Ficha Cliente persona natural

(confeccionado digitalmente a través de la plataforma de apoyo al cumplimiento normativa REGULATEK)

Información básica

Nombre[s] Obligatorio

Nombres del cliente

Primer Apellido Obligatorio

Apellido

Segundo Apellido Obligatorio

Apellido

Nacionalidad Obligatorio

Seleccione

Tipo de identificación

☒ RUT ☐ DNI/Pasaporte

RUT Obligatorio

Sin puntos y con guión

Residencia

Seleccione

Profesión, ocupación u oficio

ej: Ingeniero Comercial

Tipo de Cliente Obligatorio

☐ Ocasional ☐ Recurrente

Ingreso promedio mensual

Divisa del Ingreso promedio mensual

Seleccione

Información estado civil

Estado civil

Seleccione

Información de contacto

Domicilio Particular o Comercial en Chile, país de origen o de residencia permanente

Teléfono de contacto

Solo números

E-mail de contacto

ejemplo@host.com

Información de la relación comercial

Propósito de la relación contractual o de la transacción ocasional

Seleccione

Información Persona Expuesta Políticamente

¿Es usted Persona Expuesta Políticamente?

☐ Si ☐ No

¿Tiene vínculo sanguíneo o de afinidad con una Persona Expuesta Políticamente?

☐ Si ☐ No

Declaración de origen de fondos

Indique procedencia de los fondos con los cuales está realizando la transacción

Observaciones

Indique sus Observaciones

Nº2: Ficha Cliente persona jurídica

(confeccionado digitalmente a través de la plataforma de apoyo al cumplimiento normativa REGULATEK)

Información Básica

Nombre o Razón Social:	Nombre de Fantasía:	País del domicilio empresa: Chile
Rut:	N° Tributario:	Giro:
Dirección comercial:	Teléfono de contacto:	E-mail de contacto:
Propósito de la relación contractual: Relación Comercial	Tipo de sociedad: Por Acciones	Ingresos Anuales:

Representantes Legales

Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Rut:	DNI/Pasaporte:	Nacionalidad: Chile
Residencia: Chile	Teléfono:	E-mail:

Administradores

Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Rut:	DNI/Pasaporte:	Cargo:

Beneficiarios Finales

Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Rut:	DNI/Pasaporte:	Nacionalidad: Chile
Tipo de Beneficiario: Participación menor a 10% con control efectivo	Participación: 8	Cargo:

Nº3: Formulario de declaración de beneficiarios finales



Nº

DECLARACIÓN JURADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
FINALES DE LAS PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS

De acuerdo con lo establecido en la Circular UAF N°62/2025, se solicita proporcionar la siguiente información:

- ☒ Cliente nuevo ☐ Transacción única ☐ Actualización de datos ☐ Actualización de datos sin cambios¹

1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA/ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE

RUT/Nº identificación		Razón social	
Domicilio		Ciudad	Lugar de constitución
Domicilio tributario		Teléfono	
RUT/Nº identificación rep. legal		Nombre representante legal	
Tipo de sociedad			
☐ Anónima ☐ Colectiva ☐ En comandita ☐ Limitada ☐ EIRL ☒ Otra: _____			
Identifique la alta gerencia de la persona o estructura jurídica:			
RUT/Nº identificación	Cargo	Nombre	

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Se entenderá por Beneficiario(s) Final(es), a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n), directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada. Asimismo, a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce(n) el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica.

2.1 Beneficiarios Finales

Identifique las personas naturales que tienen una participación en la persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%.

CNI/ID	Nombre Completo	Domicilio	Ciudad	País	Domicilios tributarios	% Participación en la PJ declarante

¹ Completar información de numerales 1, 3 y 4.

Nº4: Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente (PEP)

Yo,....., cédula de identidad/pasaporte N°....., de nacionalidad, declaro ☐ ser / ☐ no ser Persona Expuesta Políticamente (PEP), ☐ haber / ☐ no haber desempeñado funciones públicas destacadas en un país, en los últimos 12 meses, en los términos establecidos por la Circular N°62/2025 y en las normas dictadas al efecto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). También declaro ☐ ser / ☐ no ser cónyuge, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ☐ haber / ☐ no haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Expuestas Políticamente que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado, en los últimos 12 meses, uno o más de los siguientes cargos:

1. Presidente(a) de la República;
2. Senadores (as), diputados (as) y alcaldes(as), concejales(as), administradores(as) y directores(as) de obras municipales;
3. Ministros(as) de la Corte Suprema y ministros(as) de Cortes de Apelaciones y jueces/juezas de primera instancia;
4. Ministros(as) de Estado, subsecretarios(as), gobernadores(as), delegados(as) presidenciales, consejeros(as) regionales, secretarios(as) y asesores(as) regionales ministeriales, embajadores(as), cónsules, jefes(as) superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados y la o el directivo(a) superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos;
5. Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director(a) General de Carabineros, director(a) General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo;
6. Fiscal nacional del Ministerio Público y fiscales regionales y fiscales adjuntos;
7. Fiscal nacional económico;
8. Contralor(a) General de la República y contralores(as) Regionales;
9. Consejeros(as) del Banco Central de Chile;
10. Consejeros(as) del Consejo de Defensa del Estado;
11. Ministros(as) del Tribunal Constitucional;
12. Ministros(as) del Tribunal de la Libre Competencia;
13. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública;
14. Consejeros(as) del Consejo de Alta Dirección Pública.
15. Directores(as) y ejecutivos(as) principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley N°18.045;
16. Directores(as) de sociedad anónimas nombrados por el Estado o sus organismos;
17. Miembros de las directivas de los partidos políticos.

FIRMA CLIENTE_____

En Santiago, a..... de de

Nº5: Declaración de Origen de Fondos

(confeccionado digitalmente a través de la plataforma de apoyo al cumplimiento normativa REGULATEK)

Yo, cédula de
identidad/pasaporte N°....., de nacionalidad
....., y/o en representación de la
Sociedad,....., Rut, declaro que los
Fondos provienen de:

Declaro asumir integral responsabilidad por la veracidad de la información entregada en este documento y señalo expresamente que dichos fondos tienen su origen en actividades lícitas.

²Adjuntar documentación que respalde el origen de estos fondos declarados. Ver al final del documento "Consideraciones para el respaldo de la DOF".

FIRMA CLIENTE _____

En Santiago, a..... de de

² CONSIDERACIONES PARA EL RESPALDO DE LA DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:

En el caso de operaciones financiadas en efectivo o documento, se entenderá por documentación de respaldo todo documento legal y/o contable que respalde el origen de fondos. A continuación, se especifican los documentos a exigir:

- Compra venta de automóviles u otros bienes muebles: Se requiere de la copia o fotocopia de escritura pública, o del contrato privado con timbre notarial, o fotocopia de la factura.
 - Herencias: Se requiere copia o fotocopia del auto de posesión efectiva.
 - Liquidaciones de seguro: Se requieren copia o fotocopia del comprobante de liquidación de la compañía de seguro que paga.
 - Indemnizaciones: Se requiere copia o fotocopia de finiquito del empleador.
 - Aumento de ventas: Se requiere copia o fotocopia de IVA.
 - Ahorro en otras instituciones: Se requiere copia o fotocopia de los documentos de inversión.
 - Bono extraordinario otorgado por el empleador: Se requiere copia o fotocopia de liquidaciones de sueldo.
 - Divorcio: Se requiere copia o fotocopia de la resolución judicial o de la escritura pública que da cuenta del "Acuerdo suficiente y completo", según corresponda, y en los que constan las compensaciones económicas
 - Premio: Se requiere certificado de la institución que otorgó el premio.
 - Préstamo: Se requiere liquidación de la institución financiera que otorgó el crédito. Retiros EERR, requiere copia o fotocopia de declaración anual de impuestos. Retornos de Exportaciones, requiere copia o fotocopia de IVA.
- Para operaciones financiadas con documento, se exigirá a lo menos copia del documento que dio origen a los fondos declarados.

Nº6: Guía de Señales de Alerta indiciarias de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo

Los colaboradores de BAKER deben tener en consideración las siguientes señales de alerta:

➤ Relacionadas con el Comportamiento del Cliente (Conozca su Cliente)

- Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente.
- Cambio repentino del comportamiento financiero de un cliente sin justificación aparente.
- Cliente que en un corto periodo aparece como dueño de activos, los cuales representan un alto valor patrimonial.
- Aumento patrimonial del cliente, cónyuge y/o familiar sin justificación económica aparente, el cual no se condice con los ingresos acreditados en instituciones financieras.
- Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.
- Cliente que realiza transacciones por altos montos de dinero con familiares y/o sociedades de diversos giros y rubros, carentes de justificación económica y/o la magnitud de dichos egresos no se condicen con perfil conocido.
- Cliente que registra operaciones sin antecedentes respecto al origen de los fondos involucrados.
- Cliente desembolsa en pocos días un monto importante de dinero, desconociéndose el destino dado a esos fondos y sin justificación aparente.
- Pagos realizados a diferentes personas naturales en el extranjero, que carecen de justificación económica.
- Uso de altos volúmenes de dinero en efectivo en billetes de baja denominación para operaciones comerciales normales.
- Cliente que registra operaciones en efectivo por altos montos y en más de una entidad, las cuales no se condicen con su capacidad financiera.
- Cliente que en corto periodo aparece como dueño de nuevos negocios o empresas, constituidas con capitales iniciales relevantes.
- Cliente que mantiene múltiples transacciones con terceros que no se relacionan con su actividad ni perfil económico.
- Grupo de clientes que ejecutan operaciones en compañía de terceras personas, los que a su vez también efectúan operaciones en el mismo periodo.
- Cliente que sin justificación aparente realiza pagos de cuentas, matrículas de estudios u otras obligaciones correspondientes a una tercera persona.
- Comportamiento económico del cliente difiere significativamente del patrón asociado a su sector/actividad.
- Cliente proveniente de país riesgoso, recepciona y remite fondos no acordes con su perfil conocido.
- Cliente que al efectuar alguna operación siempre presenta una actitud o acto sospechoso.
- Cliente que entrega documentación incompleta, inconsistente o falsa al momento de realizar una determinada operación.
- Clientes que presentan documentos de identificación inusuales o en mal estado.
- Cliente justifica el origen de fondos con documentos falsos.
- Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso.
- Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le informa que los antecedentes serán presentados a alguna entidad supervisora o reguladora.
- Cliente indica una dirección que coincide con el domicilio de otro negocio diferente al que declaró desarrollar, o no se ajusta a la ocupación declarada.

- Cliente que sin justificación evita presentarse personalmente en la entidad con la que está realizando una transacción, llegando incluso a nombrar representantes o intermediarios encargados del manejo de las operaciones.
- Cliente que se rehúsa a recibir correspondencia o estados de cuenta, y los retira personalmente o lo hace esporádicamente.
- Clientes cuya dirección para envío de correspondencia y estados de cuenta se encuentra en el extranjero, o corresponde a una casilla de correos.
- Cliente especialmente preocupado de los controles y supervisiones a las que se deben someter sus transacciones.
- Cualquier individuo que presione o intente presionar para no presentar los antecedentes requeridos en una determinada transacción.
- Cliente que utiliza múltiples instrumentos financieros para pagar a una determinada entidad, sin que su actividad económica justifique esa diversidad de instrumentos.
- Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado o no concuerda con los antecedentes declarados.
- Clientes que incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, y a la vez realizan abultadas transacciones que no concuerdan con el tipo de trabajo que supuestamente realizan.
- Cliente figura con movimientos que se deben realizar de manera presencial, no obstante, se encuentra privado de libertad, según información pública disponible.
- Toma de conocimiento por medios de difusión pública u otro, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o los delitos base.
- Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y, sin embargo, les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los formularios de vinculación con el cliente.
- Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección, teléfono y ocupación, sin justificación aparente.
- Cliente que recibe pagos injustificados y por altos montos desde institución pública, no siendo funcionario ni proveedor de dicha entidad.
- Personas naturales pertenecientes a una sociedad (socio, ejecutivos o empleados) que presentan un repentino crecimiento patrimonial sin justificación aparente.
- Incremento inusual e injustificado de la facturación del negocio de un cliente, observado a partir de la actividad económica consignada en sus cuentas y perfil.
- Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados que no se condicen con el promedio de la industria o sector.
- Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no operacionales superiores a los operacionales.
- Contrato de mutuo entre una persona jurídica y un cliente sin que se conozca el origen de dichos fondos.
- Contratos de inversión entre cliente y sociedad, por sumas considerables, los que no se condicen con ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Cliente vende su parte de una sociedad a su cónyuge. Sin embargo, el cliente continúa figurando como el principal depositante y beneficiario de aquella sociedad.
- Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas que no se ajustan al perfil de los cargos.
- Clientes con negocios al por menor, que prestan el servicio de cambio de cheques y no realizan depósitos de efectivo contra los cheques depositados o consignados. Esto puede indicar que el cliente tiene otra fuente de fondos.
- Ocupación del cliente es inconsistente con su perfil financiero.

- Márgenes de ganancias inusualmente altos de la venta de un artículo de arte, antigüedad u otros objetos culturales.
- Compraventa de arte que excede en gran medida, o de manera rutinaria, el valor esperado de la obra.
- Cliente se niega a proporcionar información de identificación para recibir un préstamo cuya garantía es una obra arte, o paga de manera anticipada el préstamo, o usa efectivo para realizar dicho pago.

➤ **Relacionadas con Gestores Inmobiliarios**

- Compra de bienes de alto valor por parte de entidades con escaso capital o sin aparente capacidad económica.
- Sociedad adquiere bienes raíces por montos considerables, y en la misma época traspasa a socio y cónyuge altos montos de dinero, los que luego son utilizados para la adquisición de otros bienes raíces.
- Compra de bienes inmuebles a nombre de inversionistas extranjeros, para lo cual se han empleado fondos provenientes del exterior.
- Compra de bienes inmuebles pagando la mayor parte del precio, o la totalidad, con dinero en efectivo.
- Compra de bienes inmuebles por parte de personas que no han informado su domicilio o han presentado datos aparentemente falsos.
- Indicios de que el adquirente no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del verdadero comprador.
- Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.
- Establecimientos de comercio que venden sus bienes inmuebles preferentemente en efectivo y en un lugar diferente al cual desarrolla su actividad comercial.
- Compra de inmuebles por extranjeros no residentes en el país, con registros negativos en medios de prensa en bases de datos de monitoreo.
- Persona pretende comprar un inmueble al contado, pero el monto es inusual para su edad.
- Funcionario público con abultado patrimonio para su nivel de ingreso, que intenta adquirir propiedades de elevada cuantía.
- Compra venta de vehículos de alta gama en efectivo, por elevadas sumas.
- Préstamo entre sociedad inmobiliaria y tercero, sin registro correcto de acreedor y/o cobro de intereses.
- Cese de derechos pagaderos a futuro, siendo inusual el cese de derechos en el acto.
- Las partes involucradas o sus representantes (y, cuando sea aplicable, los propietarios reales o las empresas intermediarias en la cadena de propiedad de las personas jurídicas), son nacionales, residentes o constituidos en un país de alto riesgo.
- Transferencia de propiedades entre personas o entidades sin que se produzca un intercambio de dinero de por medio.
- La edad de las personas que ejecutan la operación es inusual para el tipo de transacción, especialmente si son menores de edad, o están incapacitados, y no existe una explicación lógica para su participación.
- Ha existido un aumento de capital desde un país extranjero, que no tiene relación con la empresa o es de alto riesgo.
- La empresa recibe una inyección de capital o de activos que es notablemente alta comparada con el negocio, el tamaño o el valor de mercado de la empresa, sin explicación lógica.
- El tipo de operación certificada ante notario es inconsistente con el tamaño, la edad o la actividad de la persona natural o jurídica que la realiza.

- Creación de complejas estructuras de propiedad sin una razón legítima o económica.
- Transacciones inmobiliarias consecutivas, a un valor o precio de compra que aumenta rápidamente.
- Compra de bienes inmuebles en efectivo, destacando la presencia de billetes de baja denominación para el monto sustancial dentro del total pagado.
- Compra de bienes raíces por medio de empresas extranjeras.
- Grupo de clientes con perfiles similares que compran bienes raíces nuevos o en blanco (fraude hipotecario organizado).
- Bienes raíces que en un corto periodo son objeto de sucesivas operaciones de compraventa con notables diferencias de valor.
- Bien raíz vendido recientemente, es remodelado sin una fuente de financiamiento aparente y ofertado nuevamente en el mercado.
- Empresas de inversión o gestión inmobiliaria involucradas en transacciones en las cuales no es posible identificar la actividad comercial subyacente.
- Cliente solicita que los fondos producto de una venta o arriendo se envíen a una jurisdicción de alto riesgo, o a un tercero aparentemente no relacionado con la transacción.
- Cliente solicita a la inmobiliaria la tenencia de dinero a su nombre posteriormente, insta a que sea reembolsado en una cuenta bancaria distinta a la utilizada en la transacción original.

➤ **Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente**

- Utilización de intermediarios para realizar operaciones que por lo general no lo requieren, pudiendo tener como propósito ocultar la identidad del PEP.
- La persona realiza preguntas respecto de las políticas antilavado de activos de la institución o acerca de las políticas PEP, pudiendo tener como propósito ocultar la identidad del PEP.
- PEP se muestra reacia a proporcionar información respecto del origen de los fondos.
- La información proporcionada por la PEP no se condice con la información pública que se dispone, tales como declaraciones de patrimonio o remuneraciones oficiales publicadas.
- PEP que no es capaz de explicar la razón de sus negocios en el país.
- Operaciones realizadas por una PEP de otro país en instituciones que usualmente no atienden clientes extranjeros o de alto valor.
- PEP que figura o intenta ser registrada como autorizada para el manejo de una o varias cuentas corrientes de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.
- Depósito o giros de grandes cantidades de dinero desde una cuenta bancaria asociada a una PEP, uso de cheques bancarios u otros instrumentos al portador para realizar pagos por montos elevados.
- Se dificulta la distinción entre los flujos de fondos personales de la PEP y aquellos derivados de su actividad profesional.
- La transaccionalidad de un determinado producto financiero se incrementa justo cuando la persona ha asumido una función pública de relevancia.
- PEP de un país identificado, por una fuente creíble, como riesgoso por sus altos niveles de corrupción.
- PEP es director o propietario efectivo de una persona jurídica, la cual, a su vez, es cliente de una institución financiera o no financiera.
- PEP funcionario público de alta jerarquía que, en el ejercicio de su cargo, incrementa considerablemente su patrimonio personal, sin justificación económica aparente.

➤ Relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo

- Existencia de una o más cuentas comerciales a través de la(s) cual(es) se realiza un gran número de transferencias hacia y desde el exterior, y para la cual no parece existir un propósito comercial o económico suficientemente justificado, particularmente cuando esta actividad se realiza desde o hacia países, territorios o jurisdicciones sometidos a especial seguimiento (países designados por las autoridades nacionales, o países y territorios denominados como no cooperadores por el GAFI o la OCDE).
- Uso de múltiples cuentas para recopilar y luego canalizar fondos hacia un pequeño número de beneficiarios extranjeros, particularmente cuando están ubicados en países, territorios o jurisdicciones sometidos a especial seguimiento.
- Personas naturales y/o jurídicas (incluyendo socios, accionistas, directores, gerentes, etc.) que desarrollan actividades comerciales en Chile y que figuren en listas internacionales de alerta y exclusión (por ejemplo, lista de sanciones del consejo de seguridad de las naciones unidas).
- Existencia de múltiples depósitos en efectivo en la cuenta personal de un tercero o de una persona jurídica (con o sin fines de lucro), descrito como “donaciones” o contribuciones “a ayuda humanitaria”, o términos similares.
- Adhesión voluntaria o forzosa de empresas nacionales o extranjeras a redes de apoyo financiero de organizaciones terroristas, las cuales son extorsionadas y presionadas para modificar su estructura societaria (socios, capital social, participación, entre otros); a operar en territorios de especial seguimiento, a realizar movimientos de dinero que no guardan relación con su actividad económica; a malversar fondos públicos a través de licitaciones, y a elevar de manera ficticia los niveles de venta de sus productos y servicios, sin justificación aparente.
- Creación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones sin fines de lucro (OSFL) cuya actividad u objeto social no resulta justificado con las características del medio o lugar en donde opera, la recepción y el envío frecuente de dinero desde o hacia el exterior, el uso de los fondos no justificado en relación con el propósito para que fue creada, inexistencia de la infraestructura necesaria para desarrollar sus actividades, recepción de aportes en dinero en efectivo para financiar sus operaciones internas, o se vincula a personas externas que reciben o reenvían dinero a terceros.
- Utilización de enlaces virtuales de transferencias entre cuentas bancarias tradicionales y servicios de pagos anónimos (Money Services Business, monedas virtuales, intercambiadores de divisas digitales o canales de pago alternativos como e-cash, e-wallet), con la finalidad de estratificar los fondos de la fuente original e integrarlos en una o más cuentas mediante transferencias desde o hacia lugares que generan preocupación.
- Utilización de enlaces virtuales de transferencias entre cuentas bancarias tradicionales y sitios de juegos en línea (particularmente los dedicados a crear y vender monedas virtuales y que promueven el anonimato de jugadores), con la finalidad de estratificar los fondos de su fuente original e integrarlos en una o más cuentas mediante transferencias desde o hacia lugares que generan preocupación.
- Reportes de los medios de prensa nacional y extranjeros, en donde el titular de un producto/servicio financiero aparezca vinculado a organizaciones y/o actividades terroristas o que financien dichas actividades.
- Uso de personas que transportan dinero en efectivo (o “cash couriers”), para transferir fondos desde una OSFL hacia áreas con actividad terrorista conocida.
- Existencia de información confiable que indica que una OSFL (o sus representantes) están relacionados con terceros que apoyan o están involucrados en actividades terroristas.
- OSFL que basan su existencia en recepción de aportes provenientes de países considerados de elevado riesgo terrorista.

- OSFL con actividad local financiada principalmente con aportantes extranjeros, atomizados en diversos países a través del mundo.

➤ **Relacionadas con el Comportamiento de Empleados**

- Empleados con un nivel de gastos y/o inversiones que no corresponde al monto de sus ingresos declarados.
- Empleados renuentes a hacer uso de sus vacaciones
- Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad laboral o promociones que impliquen no continuar efectuando las mismas actividades.
- Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual sin justificación aparente.
- Empleados que frecuente e injustificadamente se ausentan del lugar de trabajo durante la jornada laboral.
- Empleados responsables del manejo de fondos, que a menudo se descuadran con caja con explicación insuficiente o inadecuada.
- Empleados que dificultan o impiden que otro funcionario atienda a determinados clientes.
- Empleados que utilizan su dirección (electrónica o postal) personal para recibir la documentación de sus clientes.
- Empleados que muestran un inesperado y muy amplio incremento en sus ventas. En el caso específico de empleados de empresas de seguros, es una señal de alerta si tienen un nivel exagerado de negocios de prima única
- Empleados que proceden a realizar transacciones por altas sumas en efectivo, que omiten o no guardan registro de las transacciones realizadas.
- Empleado que está sujeto a intensas cargas de trabajo, tales como metas de ventas o producción que podrían provocar que esté más dispuesto a participar, o pasar por alto, comportamientos que presenten riesgos de LA/FT.
- La estructura o jerarquía de administración de la institución financiera permite que un empleado tenga gran autonomía, sin un control directo sobre sus actividades.

➤ **Relacionadas con personas y estructuras jurídicas**

- Empresa que presenta un comportamiento transaccional no acorde con su actividad.
- Empresas que a los pocos meses de ser constituidas legalmente se encuentran manejando altas sumas de dinero, las cuales no se condicen con el capital inicial aportado, ni con el nivel transaccional que manejan en las diversas entidades financieras.
- Sociedad que registra transacciones con contrapartes o terceros que no están relacionadas con el giro del negocio y sin vínculo ni relación comercial aparente.
- Sociedad que repentinamente incrementa su nivel de obligaciones/deuda con sus clientes, no siendo consistente con su actividad registrada y/o que no se condice con su bajo capital.
- Sociedad presenta inconsistencias entre el monto de sus operaciones de compra y sus órdenes de pago emitidas.
- Sociedad desarrolla una actividad distinta a la originalmente declarada.
- Sociedades que reciben fondos, sin contar con inicio de actividades o con documentación tributaria autorizada ante el SII.
- Sociedades que presentan inconsistencias entre los giros declarados ante el SII, y los productos y servicios que ofrecen.
- Cambio repentino en la propiedad de una sociedad, cuyos nuevos socios presentan un perfil comercial que no se ajusta a la información histórica de la entidad, o que se muestran reacios a

presentar información personal o financiera.

- Sociedades del cliente que realizan operaciones inmobiliarias, pese a encontrarse con término de giro previo a las operaciones.
- Persona jurídica chilena con escaso movimiento financiero, presenta cuentas en el extranjero, sin justificación aparente.
- Empresa de inversiones que opera en Chile realiza operaciones que no se condicen con el nivel de ingresos declarados. Su socia principal es una empresa extranjera, sin giro ante el SII.
- Representante legal y mandatario de sociedad chilena en el extranjero, realiza pagos injustificados a otra empresa en la que figura como presidente.
- Persona jurídica cuyo controlador reside en el extranjero y no registra movimientos que permitan respaldar la adquisición de bienes raíces.
- Sociedad realiza operaciones económicas con otras empresas en el extranjero, desconociéndose el motivo de las transacciones.
- Empresa local, que no registra exportaciones, recibe órdenes de pago desde empresa extranjera de la cual se desconoce actividad económica y beneficiario final.
- Sociedad registra movimientos transaccionales entre cuentas propias en distintos países, los cuales no se condicen con su perfil.
- Sociedad que registra órdenes de pago extranjeras sin registro en cuentas corrientes nacionales, perdiendo el rastro de las operaciones.
- Constitución de empresas con capitales o socios provenientes de países considerados no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o regímenes fiscales (paraísos fiscales) preferenciales nocivos según clasificación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
- Sociedad por acciones en la que el retiro de utilidades es diferenciado según composición accionaria pactada por los socios, sin justificación económica o legal.
- Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima deportiva y sociedad anónima con garantía recíproca en las que las utilidades son retiradas por diversas personas en periodos breves, sin justificación económica o legal.
- Operaciones realizadas por sociedades colectivas civiles o en comandita civil, sin justificación económica o legal.
- La actividad comercial es inconsistente con la línea de negocios en la que se desempeña la empresa. (Ejemplo: Una automotora que exporta vestuario o un comerciante de piedras preciosas que importa mariscos/pescados.)
- La entidad comercial se involucra en tratos comerciales complejos que incluyen a numerosos intermediarios en líneas de negocio inconsistentes.
- La entidad comercial participa en transacciones y rutas o métodos de envío que son inconsistentes con las prácticas comerciales usuales.
- La entidad comercial muestra, de manera consistente, bajos márgenes de ganancia sin razón aparente en sus transacciones comerciales. (Ejemplo: Importar materias primas al por mayor a un valor superior o igual al valor minorista, o revender materias primas al mismo precio o por debajo del precio de compra.)
- La entidad comercial compra materias primas, supuestamente por su cuenta, pero las compras exceden la capacidad económica de la entidad. (Ejemplo: Las transacciones son financiadas a través de flujos repentinos de depósitos en efectivo o transferencias de terceros a las cuentas de la entidad.)
- Una entidad comercial recién formada (o reactivada recientemente) se involucra en una actividad comercial de alto valor y volumen. (Ejemplo: Una entidad desconocida aparece de forma repentina y se involucra en actividades comerciales en sectores con altas barreras de entrada en el mercado.)

- Sociedades que ofrecen comisiones o beneficios a personas que captan inversionistas mediante plataforma en internet (la comisión es pagada después que el cliente captado haya realizado la respectiva inversión).
- Entidades que ofrecen a sus clientes alcanzar rentabilidades por sobre el mercado o garantizadas.
- Persona jurídica o natural que figura en medios de comunicación por desarrollar actividades consistentes en captación de inversionistas a través de tasas de rentabilidad por sobre el mercado, características propias de una defraudación piramidal.
- Apertura repentina de un importante número de sucursales o sociedades inmobiliarias relacionadas con el exterior, las cuales utilizan frecuentemente el pago a sus trabajadores a través de remesas.
- Sociedades inmobiliarias donde la principal fuente de ingresos son las transferencias internacionales.
- Nombramiento de administradores o representantes legales que aparentemente carecen de idoneidad profesional para cumplir esos cargos.
- Numerosos grupos familiares vinculados a la misma operatoria, solicitan devolución de impuestos a través de una persona jurídica o sociedad de reciente creación.
- Clientes que constituyen personas jurídicas o sociedades que no figuran con autorización de documentos tributarios ante el SII; sin embargo, en un corto periodo presentan declaraciones juradas anuales informando retiros de utilidades que son inconsistentes con el tiempo que llevan operando las sociedades.
- La entidad comercial realiza cambios tardíos en los acuerdos de pago de la transacción. (Ejemplo: La entidad redirige, en el último momento, el pago a una entidad desconocida, o la entidad solicita cambios en el monto o en la fecha de pago programada.)
- Una cuenta de una entidad comercial parece ser de “tránsito” con un rápido movimiento de transacciones de gran volumen y un saldo pequeño al cierre del día, sin razones comerciales aparentes, que incluyen: - Una cuenta que muestra frecuentes depósitos en efectivo, que luego son transferidos a personas o entidades en zonas francas o jurisdicciones extraterritoriales sin una relación comercial con el titular de la cuenta. - Las transferencias electrónicas recibidas a una cuenta comercial relacionada se fragmentan y se reenvían a varias cuentas no relacionadas que tienen poca o nula relación con la actividad comercial.
- El pago de la mercancía importada es realizado por una entidad distinta a la destinataria de los productos sin razones económicas claras, por ejemplo, por una empresa de papel o fachada que no está involucrada en la transacción comercial.
- Cliente que constituye sociedad con alto capital social enterado en efectivo, al poco tiempo realiza una reducción del capital social.
- Constitución de varias sociedades en la misma fecha o en periodos cercanos, presentando coincidencias respecto de sus socios, accionistas, domicilios, administradores, representantes legales u otras características que pudiesen relacionarlas entre sí.
- Constitución de sociedad en que su propietario mantiene investigaciones por causas de lavado de activos.
- Constitución de personas jurídicas sin fines de lucro con objeto social inconsistente o sospechoso.
- Constitución de sociedades en cuyo objeto social se considere la administración de donaciones nacionales o internacionales
- Constitución de sociedades con altos aportes de capital en dinero en efectivo.
- Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales que, pese a mostrar coherencia en su objeto social, pudiesen tener el propósito de eludir, disimular o generar obstáculos para la identificación del origen de los fondos o sus verdaderos propietarios.

- Empresas constituidas totalmente o en parte con capitales extranjeros, figurando entre sus aportantes personas o sociedades extranjeras, respecto de las cuales no se dispone suficiente información.
- Sociedades constituidas con capitales bajos, que al poco tiempo reciben importantes aportes en forma de inversión extranjera.
- Sociedades constituidas con capitales bajos, cuyos socios o accionados al poco tiempo venden o ceden su participación a una sociedad extranjera, la cual efectúa un importante aumento de capital, quedando como socia o accionista mayoritaria.
- Sociedades que son recientemente constituidas y que absorben en un corto periodo a otras empresas, por medio del patrimonio de una tercera sociedad.
- Compra y venta de empresas en quiebra y con graves dificultades financieras, por parte de personas sin trayectoria en el sector.
- Compra y venta frecuente de sociedades.
- Liquidación de una sociedad sin motivo o justificación aparente.
- Personas jurídicas que cambian de razón social sin razón aparente y mantienen el giro asociado al rubro inmobiliario.
- Transferencias de empresas por donación.
- Modificación de la escritura de una sociedad para incluir o excluir a socios relacionales entre sí o con otras empresas.
- El nombre de la entidad comercial parece ser una copia del nombre de una corporación conocida (o es muy similar), probablemente en un esfuerzo por aparecer como parte de esta, aunque no esté relacionada con ella.
- Los fondos de la organización sin fines de lucro (OSFL) se transfieren a entidades no relacionadas con los programas o actividades declarados.
- La OSFL utiliza una red financiera inusualmente compleja para sus operaciones.
- Utilización de terceros para abrir cuentas bancarias para la OSFL, o para realizar algunas transacciones.
- Los gastos de la OSFL no son consistentes con sus programas y actividades.
- La OSFL es incapaz de dar cuenta del origen de sus ingresos y/o del uso final de todos sus recursos.
- La OSFL presenta inconsistencias en su contabilidad y/o informes obligatorios.
- La OSFL tiene estructuras opacas de liderazgo o de toma de decisiones.
- La OSFL (o sus representantes) usa documentación falsificada o contradictoria.
- OSFL que reciben fondos provenientes principalmente desde el extranjero y están asociados a países de elevado riesgo de LA.
- OSFL con elevados retiros en efectivo sin aparente necesidad o lógica para los fines asociados.

Nº7: Toma de conocimiento

Fecha: __/__/__

Yo, _____ declaro que he leído y entendido el alcance del Manual de Prevención para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de BAKER.

Asimismo, declaro que reportaré al Oficial de Cumplimiento cualquier situación que pueda llevar a una posible violación de la Ley N°19.913, y las circulares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Nº8: Delitos precedentes de Lavado de Activos en Chile

Principales delitos precedentes contenidos en leyes especiales y en el Código Penal:

- **Ley Nº20.000, Ley de Drogas:** Entre otros, tipifica y sanciona la elaboración y fabricación de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas; la elaboración y tráfico ilícito de precursores para producir drogas; la prescripción médica abusiva; el suministro ilegal; la asociación ilícita para el narcotráfico y la facilitación de bienes para cometer delitos contemplados en esta ley.
- **Ley Nº18.314, sobre conductas terroristas:** Incluye desde el secuestro, encierro, detención o retención de rehenes y la sustracción de menores, hasta los atentados con bombas y otros artefactos que afecten la integridad física de las personas o les causen daño, con el propósito de causar temor en la población, o para imponer exigencias a la autoridad. Esta normativa sanciona también las asociaciones ilícitas para cometer delitos calificados de terroristas y, en su artículo 8º, contiene la tipificación penal del financiamiento del terrorismo.
- **Ley Nº17.798, sobre control de armas, artículo 10º:** Entre otros penaliza al que, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional, fabrique, importe, transporte, interne en Chile o exporte, almacene o distribuya material bélico o armas de cualquier naturaleza, municiones, explosivos o bombas.
- **Ley Nº18.045, sobre mercado de valores, Título XI:** Entre otros, sanciona a quien proporcione maliciosamente antecedentes falsos a la CMF; entregue certificaciones falsas sobre operaciones realizadas por corredores de bolsa y agentes de valores; efectúe transacciones para modificar artificialmente precios; utilice información privilegiada en beneficio propio; y difunda información falsa o tendenciosa en el mercado de valores, con el fin de obtener ventajas para sí o para terceros.
- **Ley General de Bancos, artículo 39º inciso primero y Título XVII:** Entre otros, prohíbe a las personas dedicarse al giro bancario o a recibir dinero del público, si no cuenta con la autorización para ello; hacer una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la empresa fiscalizada por la CMF, o presentar un balance adulterado o falso; alterar o desfigurar datos o antecedentes en los balances, libros, estados o cuentas; y obtener créditos proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos.
- **Ordenanza de Aduanas, artículo 168º:** Tipifica y sanciona el delito de contrabando, en su tipo penal más grave.
- **Ley Nº17.366, sobre propiedad intelectual, artículo 81º inciso segundo:** Tipifica y sanciona delitos en contra de la propiedad intelectual en su tipo penal más grave.
- **Ley Nº18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, artículo 59º y 64º:** Sanciona la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las actuaciones con el Banco Central de Chile, o en las operaciones de cambios internacionales; al que fabrique o haga circular objetos cuya forma se asemeje a billetes de curso legal.
- **Ley Nº21.459, que sanciona los delitos informáticos, Título I:** Establece como delitos el ataque a la integridad de un sistema informático y de los datos informáticos, el acceso y la

interceptación ilícita, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático y el abuso de los dispositivos.

- **Código Tributario, artículo 97º, párrafo tercero del número 4:** Penaliza el obtener devoluciones de impuesto que no correspondan cuando se haya simulado una operación tributaria, o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta.
- **Código Tributario, artículo 97º, números 8 y 9, respecto de la sustracción de la madera y el abigeato:** Penaliza el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio; y el ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria.
- **Ley Nº20.009, artículo 7º letras F y H:** Penaliza usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación; y obtener maliciosamente, el pago total o parcial indebido, sea simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolo intencionalmente, o presentándolo ante el emisor como ocurrido por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas.

Delitos contemplados en el Código Penal:

- **Prevaricación:** Delito que comete un juez, una autoridad o un funcionario público, por la violación a los deberes que les competen cuando se produce una torcida administración del derecho.
- **Malversación de caudales públicos:** Se configura cuando se utilizan recursos fiscales, de cualquier clase, para un fin distinto al que fueron asignados.
- **Fraudes y exacciones ilegales:** Incluyen el fraude al fisco; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; el tráfico de influencias cometido por la autoridad o funcionario público que utiliza su posición para conseguir beneficios económicos para sí o para terceros; y exacciones ilegales, consistentes en exigir en forma injusta el pago de prestaciones multas o deudas.
- **Cohecho:** También conocido como soborno o “coima”, es cometido por quien ofrece, y por quien solicita o acepta, en su condición de funcionario público, dinero a cambio de realizar u omitir un acto que forma parte de sus funciones. Se considera que se comete el delito de cohecho incluso si no se realiza la conducta por la que se recibió dinero.
- **Cohecho a funcionarios públicos extranjeros:** Incurren en él quienes ofrecen, prometen o dan un beneficio económico, o de otra índole, a un funcionario público extranjero para el provecho de este o de un tercero, con el propósito de que realice u omita un acto que permitirá obtener o mantener un negocio, o una ventaja indebida en una transacción internacional.
- **Asociación delictiva y criminal:** Penaliza a quien sea parte de una asociación delictiva (toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de simples) o de una asociación criminal (toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines

la perpetración de hechos constitutivos de crímenes), y a quienes cumplan funciones de jefatura, ejerza mando en ella, financie o provea recursos o medios, o la haya fundado.

- **Secuestro:** Penaliza a quienes, sin derecho, encierren o detengan a otro privándole de su libertad.
- **Sustracción de menores:** Penaliza la sustracción de un menor de 18 años para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones, o si resulta un grave daño en la persona del menor.
- **Promoción o facilitación de la explotación sexual de un menor de 18 años:** Penaliza la utilización de una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella, a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.
- **Comercialización y exhibición de material pornográfico:** Penaliza, entre otros, la comercialización, importación, exportación, distribución, difusión o exhibición de material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años.
- **Transmisión de una acción sexual o de significación sexual de una persona menor de 18 años:** Penaliza la transmisión, a través de dispositivos técnicos, de la imagen o sonido de una situación o interacción que permita presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de 18 años.
- **Tráfico de migrantes:** Penaliza, entre otros, al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente; y al que ponga en peligro la integridad física o salud del afectado.
- **Promoción de la prostitución:** Penaliza la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero.
- **Trata de personas:** Penaliza, entre otros, al que, mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos.
- **Estafas:** Penaliza, en su tipo penal más grave, al que para obtener provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare un error en otro, haciéndolo incurrir en una disposición patrimonial consistente en ejecutar, omitir o tolerar alguna acción en perjuicio suyo o de un tercero; y al que defraude a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante.

- **Apropiación indebida:** Penaliza a los que, en perjuicio de otro, se apropien o distraigan dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.
- **Fraude de subvenciones:** Penaliza a los que fraudulentamente obtengan del Fisco, de las municipalidades, de las cajas de previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.
- **Administración desleal:** Penaliza al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de este, en virtud de la Ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irroque perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.
- **Atentados contra el medioambiente:** Penaliza, entre otros, al que vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales; extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas; vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo; vierta tierras u otros sólidos en humedales; extraiga componentes del suelo o subsuelo; o libere sustancias contaminantes al aire.